



CRÉER SON BUSINESS EN FRANCE QUAND ON EST AFRICAIN

Le guide **complet** par étapes

Statuts juridiques

Démarches

Fiscalité

Financement

Stratégie

5 erreurs à éviter

www.monbusiness-francais.com

À PROPOS

Qui sommes-nous ?

MonBusiness Français est né d'un constat simple, fait par des personnes qui ont vécu la réalité de l'entrepreneuriat africain en France — de l'intérieur.

Notre histoire

Nous sommes une équipe de professionnels d'origine africaine, spécialisés en droit des sociétés et en création d'entreprise. Spécialisés en droit des sociétés et en accompagnement à la création d'entreprise, nous travaillons dans ce domaine depuis plus de 10 ans.

Au fil des années, nous avons fait un constat qui nous a profondément marqués : **très peu d'Africains poussent les portes des cabinets juridiques et comptables**. Non par manque d'ambition — bien au contraire. Mais souvent par manque d'information, par méfiance face à des démarches perçues comme trop complexes, trop chères ou simplement inaccessibles.

Et ceux que nous rencontrons ? Beaucoup avaient déjà une activité — parfois depuis plusieurs années — mais dans l'informel. Sans structure légale. Sans protection sociale. Sans visibilité fiscale. Dépassés par l'administratif, fragilisés par leur situation juridique, et souvent ignorants de leurs droits.

Trop d'Africains entreprennent dans l'ombre alors qu'ils pourraient entreprendre en pleine lumière. MonBusiness Français est là pour changer ça.

Pourquoi nous avons créé MonBusiness Français

Nous avons identifié trois profils qui nous tenaient particulièrement à cœur :

L'Africain installé en France — résident, étudiant, salarié

Il a un projet, une compétence, une envie d'entreprendre. Mais les démarches lui semblent complexes, la fiscalité opaque, les statuts confus. Parfois il travaille déjà — mais sans structure. Il ne sait pas que son titre de séjour l'autorise peut-être à créer. Il ne connaît pas les aides auxquelles il a droit. Il se décourage alors qu'il n'en est qu'au début.

L'Africain basé en Afrique — entrepreneur ou porteur de projet

Il a une activité, un réseau, des clients potentiels en Europe. Mais il lui manque une structure française pour facturer légalement, ouvrir un compte professionnel en euros, être crédible auprès de ses partenaires européens. Il sait que la France peut être un tremplin — mais il ne sait pas comment y accéder depuis l'Afrique, sans y résider.

L'Africain de la diaspora — *le cœur entre deux continents*

Il vit en France, y travaille, y a construit sa vie. Mais il n'a jamais tourné le dos à l'Afrique. Il pense à un retour éventuel, veut investir au pays, maintenir un pont économique entre la France et son pays d'origine. Il a besoin d'une structure qui lui permette d'avoir un pied des deux côtés — légalement, fiscalement, sereinement.

Notre mission

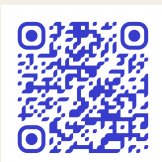
Aider les Africains — où qu'ils soient — à créer des entreprises **légalement constituées**, solides et pérennes. Pas seulement pour être en règle, mais pour accéder à la stabilité financière, fiscale et sociale que mérite tout entrepreneur sérieux.

Parce qu'une entreprise bien structurée, c'est :

- Un compte professionnel en euros, reconnu partout dans le monde.
- Une crédibilité auprès des clients, banques et partenaires.
- Une protection sociale pour vous et votre famille.
- La possibilité de transmettre, de grandir, d'investir.
- La liberté d'entreprendre sans vivre dans la peur d'un contrôle.

💡 Notre engagement

Ce guide est mis à jour chaque année pour refléter les dernières évolutions législatives et fiscales. Vous avez entre les mains la version la plus récente, intégrant les réformes 2025-2026. Pour toute question, notre équipe est disponible via notre site.



Scannez pour accéder au site

www.monbusiness-francais.com

Prêt à passer à l'action ?

Réservez votre entretien en visio avec l'un de nos conseillers. En 45 minutes ou 1 heure, nous analysons votre situation, recommandons le bon statut et préparons votre dossier.

www.monbusiness-francais.com

SOMMAIRE

Au programme

Introduction**Pourquoi ce guide ?**

La promesse du guide · À qui s'adresse-t-il · Comment l'utiliser

Chapitre 1**Pourquoi entreprendre en France ?**

1.1 Une opportunité unique pour les Africains · 1.2 Chiffres clés à retenir · 1.3 Comparaison France et Afrique · 1.4 Cas pratiques

Chapitre 2**Les statuts juridiques en France**

2.1 Comprendre l'importance du choix du statut · 2.2 Les principaux statuts pour débuter · 2.3 Tableau comparatif simplifié · 2.4 Cas pratiques

Chapitre 3**Démarches administratives pas à pas**

3.1 Les documents nécessaires · 3.2 Les 10 étapes clés de l'immatriculation · 3.3 Délais et coûts moyens · 3.4 Erreurs fréquentes à éviter

Chapitre 4**Fiscalité et obligations**

4.1 Comprendre la fiscalité selon le statut · 4.2 Les cotisations sociales · 4.3 Exemples concrets et cas pratiques · 4.4 Obligations comptables

Chapitre 5**Financement et aides**

5.1 Aides accessibles aux étrangers (ACRE, ARE/ARCE, ADIE) · 5.2 Banques et financements privés

Chapitre 6**Réussir son projet**

6.1 Trouver ses premiers clients · 6.2 Construire un réseau solide · 6.3 Stratégie France-Afrique · 6.4 Cas pratiques

Chapitre 7**Les 5 erreurs à éviter absolument**

Les pièges les plus fréquents identifiés sur le terrain

Chapitre 8**Titres de séjour et droits à créer en France**

Titres autorisés · Titres insuffisants · Cas pratiques par profil · Créer depuis l'étranger

Chapitre 9**Créer sa société française depuis l'étranger**

Domiciliation à distance · Compte bancaire en ligne · Procuration · Fiscalité non-résident · Conventions fiscales · Rapatrier ses bénéfices

Chapitre 10**Événements & réseau incontournables**

Congo Na Paris · Lumumba Awards · Forum Afrique & Diaspora · FIEDA · BIG Bpifrance · Associations à rejoindre

Chapitre 17

Assurance RC Pro et gestion des impayés

RC Pro obligatoire ou non · Tarifs · Les 4 étapes de relance · Mise en demeure

Chapitre 18

Optimisation fiscale du dirigeant

Salaire vs dividendes · Charges déductibles · PER · Arbitrage IS/IR

Annexes

Modèles et outils pratiques

Guide étapes · Statuts SASU · Contrat prestation · Modèle facture · Modèle devis ·
Checklist annuelle · Glossaire · Index thématique

Conclusion

Passez à l'action

Nos packs · Réserver un entretien en visio

INTRODUCTION

Pourquoi ce guide ?

Depuis plusieurs années, j'accompagne des entrepreneurs dans la création et la gestion de leurs entreprises en France. En travaillant au quotidien dans ce domaine, j'ai constaté une réalité :

Beaucoup d'Africains installés en France rêvent de se lancer, mais se sentent vite découragés par la complexité des démarches, la fiscalité difficile à comprendre et le manque de conseils adaptés à leur situation.

Ce guide est né d'un constat simple : il existe beaucoup d'informations dispersées, mais très peu de ressources pratiques, claires et accessibles spécifiquement pensées pour les Africains souhaitant entreprendre en France.

Créer une entreprise en France peut sembler un parcours du combattant :

- Les démarches administratives sont parfois longues et compliquées.
- Les taxes et charges sociales sont souvent mal comprises.
- Les statuts juridiques (micro-entreprise, SASU, SARL...) peuvent dérouter.
- Beaucoup craignent de se lancer par peur de "mal faire" ou de perdre de l'argent.

Pourtant, c'est tout à fait possible, et même une opportunité incroyable. La France offre un cadre juridique solide, des aides financières, et un marché dynamique qui attire de plus en plus d'entrepreneurs africains.

La promesse de ce guide

Dans ces pages, je vais vous donner une méthode claire et accessible pour :

- **Comprendre les différents statuts juridiques en France.**
- **Choisir celui qui correspond à votre profil et à votre projet.**
- **Réaliser vos démarches pas à pas.**
- **Comprendre simplement vos obligations fiscales et sociales.**
- **Identifier les aides et financements disponibles.**
- **Mettre toutes les chances de votre côté pour réussir votre projet.**

À qui s'adresse ce guide ?

Ce guide est fait pour vous si vous êtes :

- **Étudiant africain** en France qui souhaite lancer une activité en parallèle.

- **Salarié ou demandeur d'emploi** qui veut créer son propre projet.
- **Entrepreneur basé en Afrique** qui souhaite ouvrir une filiale ou facturer des clients en France.
- **Toute personne motivée à entreprendre en France** mais qui ne sait pas par où commencer.

Comment utiliser ce guide ?

Chaque chapitre est construit pour être clair, simple et pratique. Vous trouverez des explications concrètes sans jargon compliqué, des exemples adaptés à la réalité des entrepreneurs africains, et des modèles et checklists en annexe pour passer à l'action directement.

Mon conseil

Ne vous contentez pas de lire → appliquez chaque étape progressivement. C'est en avançant pas à pas que votre projet prendra forme.

CHAPITRE 1

Pourquoi entreprendre en France ?

1.1. Une opportunité unique pour les Africains

Créer une entreprise en France peut sembler intimidant, surtout lorsqu'on compare la fiscalité et la lourdeur administrative à d'autres pays. Pourtant, il existe de véritables avantages pour les Africains qui souhaitent se lancer :

- **Un marché large et solvable :** la France fait partie de l'Union européenne (UE), ce qui signifie qu'une entreprise française peut travailler facilement avec les 27 pays membres, soit un marché de plus de 400 millions de consommateurs.
- **Une crédibilité internationale :** avoir une société enregistrée en France rassure clients et partenaires, que ce soit en Europe, en Afrique ou ailleurs.
- **Un environnement juridique stable :** les lois françaises protègent les entrepreneurs (contrats, droit du travail, propriété intellectuelle).
- **Des aides accessibles :** contrairement à ce que beaucoup pensent, certaines aides à la création d'entreprise sont ouvertes aux étrangers (microcrédit, dispositifs BPI, accompagnement CCI).

1.2. Chiffres clés à retenir

Selon l'INSEE, près d'une entreprise sur six créée en France est dirigée par une personne née à l'étranger.

Cela signifie que des milliers d'étrangers, dont beaucoup d'Africains, réussissent déjà à se lancer. La micro-entreprise est le statut préféré des étrangers (simple, rapide, peu de frais). Cela prouve que c'est une porte d'entrée accessible, même si on débute avec peu de moyens.

16%

Part de créations d'entreprises par des étrangers
en 2023

17,4%

Part dans le régime micro-entrepreneur

9,1%

Part pour entreprise individuelle traditionnelle

168 000

Créations d'entreprises par des étrangers en
2023

1.3. Comparaison France et Afrique

Beaucoup d'Africains hésitent : "Pourquoi créer en France alors que je pourrais entreprendre dans mon pays ?"

En Afrique

Avantage : marché jeune, dynamique, croissance rapide.

Limite : financements plus difficiles à obtenir, insécurité juridique parfois, contrats peu respectés.

FR En France

Avantage : sécurité juridique, crédibilité, accès au marché européen, facilité pour travailler avec des clients du monde entier.

Limite : taxes plus élevées, démarches administratives strictes.

L'idéal pour beaucoup d'Africains

C'est d'avoir un pied dans les deux mondes : créer une structure légale en France (pour la crédibilité, les clients, les financements), tout en développant ou testant ses projets en Afrique (main-d'œuvre et marché en croissance).

1.4. Cas pratiques

Fatou, Camerounaise en Master — *Micro-entreprise de soutien scolaire*

Elle lance une micro-entreprise de soutien scolaire (maths/anglais). Ses clients : familles africaines en région parisienne. Elle commence à 500€/mois et en 2 ans, elle atteint 2 000€/mois → assez pour financer ses études et envoyer de l'argent au pays.

Aïssatou, jeune Sénégalaise venue en France pour ses études

Elle a lancé une micro-entreprise de services de traduction. Grâce à son statut français, elle a pu travailler non seulement avec des clients en France, mais aussi avec des ONG et entreprises africaines qui cherchaient un prestataire crédible basé en Europe. Aujourd'hui, son chiffre d'affaires dépasse 25 000€ par an, et elle envisage de créer une SASU pour développer une agence complète.

En résumé

Créer une entreprise en France quand on est Africain(e), ce n'est pas seulement possible :

-  C'est une manière de gagner en crédibilité.

- ✓ C'est l'opportunité d'accéder à un marché européen solide.
- ✓ C'est aussi un tremplin pour développer des projets en Afrique.

CHAPITRE 2

Les statuts juridiques en France

2.1. Comprendre l'importance du choix du statut

Le statut juridique détermine : le niveau de protection de ton patrimoine, le régime fiscal et social applicable, la crédibilité de ton entreprise, et la facilité ou non de gérer ton activité. C'est donc une étape clé pour réussir ton projet.

2.2. Les principaux statuts pour débiter

✓ **La Micro-entreprise** (*ex auto-entrepreneur*)

Les avantages

- ✓ Création très simple et rapide en ligne
- ✓ Cotisations sociales proportionnelles au CA (pas de CA = pas de charges)
- ✓ Idéal pour tester une activité ou pour les freelances

Les inconvénients

- X Plafond de CA : 77 700€ (services), 188 700€ (commerce)
- X Pas de possibilité de déduire ses frais professionnels
- X Moins crédible auprès des grosses entreprises

✓ **La SASU** (*Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle*)

Les avantages

- ✓ Très crédible, adaptée si on veut travailler avec de grandes entreprises
- ✓ Permet de se verser des dividendes avec une fiscalité avantageuse
- ✓ Statut évolutif (peut devenir une SAS à plusieurs associés)

Les inconvénients

- X Charges sociales minimales, même sans chiffre d'affaires
- X Frais de création plus élevés (statuts, greffe, publication)

✓ **L'EURL** (*Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée*)

Les avantages

- ✓ Bonne protection du patrimoine personnel
- ✓ Régime social du gérant plus avantageux si revenus réguliers

Les inconvénients

- X Gestion plus rigide que la SASU
- X Moins de flexibilité dans l'évolution de l'entreprise

✓ **La SARL / SAS** (*si plusieurs associés*)

- Choix pertinent si le projet est porté par 2 ou plusieurs personnes.
- La SAS donne plus de liberté dans l'organisation, la SARL est plus encadrée juridiquement.

⚠ **Attention**

Si vous vous associez, faites rédiger vos statuts par un professionnel. C'est l'étape la plus importante pour éviter les conflits futurs.

2.3. Tableau comparatif simplifié

Statut	Formalités de création	Charges sociales	Fiscalité
Micro-entreprise	Très simple : déclaration en ligne sur INPI - Guichet Unique	12,3% (commerce), 21,2% (services BIC), 24,6% (libéral BNC)	Impôt sur le revenu (IR) avec ou sans versement libératoire
SASU	Rédaction de statuts + dépôt capital + annonce légale + immatriculation (INPI)	Cotisations du président assimilé salarié (environ 45% de la rémunération)	Impôt sur les sociétés (IS) par défaut ou option IR 5 ans
EURL	Statuts + dépôt capital + annonce légale + immatriculation (INPI)	Cotisations du gérant TNS (≈ 35–45% du bénéfice)	IS ou IR selon option
SARL	Même formalités que l'EURL mais à plusieurs associés	Cotisations du gérant TNS (si majoritaire) ou assimilé salarié (si minoritaire/égalitaire)	IS (ou IR sous conditions)
SAS	Idem SASU (mais avec plusieurs associés)	Cotisations président assimilé salarié	IS (ou IR temporairement)

2.4. Cas pratiques

Cas pratique 1 : micro-entreprise — Issa, Sénégalais, chauffeur VTC

Il s'inscrit en micro-entreprise → cotisations sociales uniquement sur ses courses facturées.

- En moyenne 2 500€/mois → charges ~550€
- Net ≈ 1 950€
- Pas de charges fixes quand il roule moins

Cas pratique 2 : SASU — Nadia, Malienne, consultante IT

- Elle choisit la SASU pour travailler avec des grandes entreprises qui exigent un Kbis de société.
- CA : 80 000€/an

- Salaire mensuel : 2 000€ net + dividendes
- Avantage : crédibilité + optimisation fiscale

En résumé

Micro-entreprise = porte d'entrée simple.

SASU = statut "pro" pour crédibilité et développement.

SARL / SAS = si on veut s'associer.

CHAPITRE 3

Démarches administratives pas à pas

3.1. Les documents nécessaires

- Pièce d'identité en cours de validité.
- Justificatif de domicile.
- Compte bancaire (souvent professionnel dès la SASU).
- Titre de séjour valide si tu n'es pas citoyen européen.

3.2. Les 10 étapes clés de l'immatriculation

Avoir une pièce d'identité valide et un justificatif de domicile

INPI

1

Ces documents sont obligatoires pour toute immatriculation. Documents à préparer : carte d'identité ou passeport en cours de validité ; justificatif de domicile de moins de 3 mois (facture, quittance, ou attestation d'hébergement + pièce d'identité de l'hébergeur).

Conseil : scanne ou photographie ces documents en bonne qualité – ils seront à téléverser lors des démarches.

Choisir un statut juridique adapté

Essentiel

2

Le statut détermine la fiscalité, la responsabilité et le mode de fonctionnement de ton activité. Les plus courants : Micro-entreprise (simple, idéale pour débiter), SASU (souple, bonne image, protection sociale du président assimilé salarié), EURL / SARL (encadrée, adaptée aux petites structures et projets familiaux).

Conseil : choisis en fonction du risque, du chiffre d'affaires attendu, et de ton besoin de protection personnelle.

Rédiger les statuts (si société)

SASU/EURL/SARL

3

Les statuts fixent les règles de fonctionnement et les pouvoirs du dirigeant. Contenu essentiel : dénomination, objet social, durée, capital, siège social, direction, modalités de décision.

Erreur fréquente : copier-coller des statuts trouvés en ligne sans adaptation à ton activité ou à ton projet.

Déterminer le siège social

Obligatoire

4

Le siège social est l'adresse légale de l'entreprise — elle figure sur tous les documents officiels et détermine le greffe compétent. Options possibles : à domicile (si ton bail ou règlement de copropriété ne l'interdit pas), dans un local commercial, ou via une société de domiciliation (adresse postale professionnelle).

Erreur fréquente : déclarer une adresse non autorisée ou temporaire → risque de refus d'immatriculation.

Déposer le capital social (si société)

SASU/EURL/SARL

5

Pour les sociétés, vous devez déposer le capital social sur un compte bloqué auprès d'une banque ou d'un notaire. Le capital minimum est libre (1€ suffit légalement), mais 1 000€ à 3 000€ est recommandé pour la crédibilité. La banque émet un certificat de dépôt indispensable pour le dossier INPI.

Publier une annonce légale

Sociétés uniquement

6

Pour les SASU, EURL et SARL, la création de votre société doit être publiée dans un Journal d'Annonces Légales (JAL). Cette publication est obligatoire et coûte environ 180-250€ selon le département. Une attestation de parution vous sera remise.

Constituer le dossier d'immatriculation

INPI

7

Rassemblez : statuts signés, attestation de dépôt de capital, preuve de publication de l'annonce légale, pièce d'identité du dirigeant, justificatif de domicile. Tout se dépose en ligne sur procedures.inpi.fr.

Soumettre le dossier sur le Guichet Unique INPI

procedures.inpi.fr

8

Le Guichet Unique centralise toutes les formalités depuis 2023. Délais moyens : 24-48h pour la micro-entreprise, 5-7 jours ouvrés pour une société. Coûts : gratuit pour la micro-entreprise, ~250-300€ pour une SASU.

Ouvrir un compte bancaire professionnel

Obligatoire pour les sociétés

9

Pour les sociétés, l'ouverture d'un compte professionnel est obligatoire. Pour les micro-entrepreneurs, c'est fortement recommandé pour séparer les finances personnelles et professionnelles. Banques adaptées : Qonto, Shine, Anytime (en ligne) ; BNP, LCL, Société Générale (traditionnelles).

Recevoir votre KBIS et démarrer !

C'est fait !

Le KBIS est la carte d'identité officielle de votre entreprise. Vous pouvez maintenant facturer vos clients légalement, ouvrir votre compte professionnel définitif, et accéder aux aides et subventions pour les entreprises.

3.3. Délais et coûts moyens

- **Micro-entreprise** : gratuit, Kbis en quelques jours.
- **SASU/EURL** : 200-500€ environ (greffe + annonce légale).
- **SARL/SAS** : un peu plus cher (selon capital et rédaction statuts).

3.4. Erreurs fréquentes à éviter

- Choisir un statut inadapté (par ex. SASU trop tôt).
- Ne pas séparer compte bancaire pro et perso.
- Négliger la rédaction des statuts → conflits futurs.

CHAPITRE 4

Fiscalité et obligations

4.1. Comprendre la fiscalité selon le statut

Micro-entreprise :

- Pas de TVA tant que le chiffre d'affaires reste sous les seuils légaux (94 300€ pour la vente, 36 800€ pour les services).
- Impôt sur le revenu (IR) calculé sur le bénéfice forfaitaire.
- Possibilité d'opter pour le prélèvement libératoire : tu paies ton impôt en même temps que tes cotisations sociales.
- Aucune comptabilité complexe, seulement un suivi du chiffre d'affaires.

SASU / SARL / EURL :

- Imposées à l'IS (Impôt sur les Sociétés) par défaut.
- Possibilité d'opter pour l'IR (Impôt sur le Revenu) pendant les 5 premières années si l'associé est une personne physique.
- L'IS permet souvent d'optimiser la rémunération du dirigeant (salaire + dividendes).
- Les dividendes versés sont soumis à la flat tax (31,4% = 12,8% IR + 18,6% PS depuis janvier 2026) ou, sur option, à l'IR après abattement de 40%.

💡 Taux de l'IS en France

15% sur les premiers 42 500€ de bénéfice (taux réduit pour les PME). **25%** au-delà de ce seuil. Ces taux sont parmi les plus avantageux d'Europe pour les petites entreprises.

4.2. Les cotisations sociales

Micro-entreprise

- Charges sociales et fiscales : 12,3% pour le commerce (achat-revente), 21,2% pour les prestations de services commerciales (BIC), et 24,6% pour les professions libérales (BNC) — taux 2025.
- Avantages : simplicité administrative, comptabilité allégée.
- Limites : pas de déduction de frais réels, plafonds de chiffre d'affaires.

SASU

- Charges sur salaire : environ 70% de cotisations sociales sur le salaire net versé au président (régime assimilé salarié).

- Dividendes : plus souples, soumis à la flat tax de 31,4% (12,8% IR + 18,6% de prélèvements sociaux depuis janvier 2026).
- Avantages : bonne protection sociale si rémunération, souplesse juridique.

EURL

- Cotisations sociales : environ 45% du revenu du gérant (si gérant majoritaire).
- Régime : assimilé travailleur non salarié (TNS), moins coûteux que le régime salarié.
- Avantages : possibilité de déduire les frais, statut plus structuré que la micro.

4.3. Exemples concrets et cas pratiques

Exemple 1 : une micro-entreprise (activité de prestations de service)

- Chiffre d'affaires : 2000€/mois → 24 000€/an.
- Cotisations sociales (22%) : -5 280€.
- Revenu net avant impôt : 18 720€.

Avantage : aucune charge fixe si pas de CA.

Jean, béninois, freelance en design

- 2 000€ de CA/mois
- Cotisations sociales (22%) : 440€
- Revenu net ≈ 1 560€
- Déclare ses revenus facilement chaque mois en ligne

Exemple 2 : SASU

- CA annuel : 60 000€
- Dépenses pro : 10 000€
- Résultat imposable = 50 000€
- IS (15% sur 42 500€ + 25% au-delà) ≈ 8 750€
- Reste ≈ 41 250€ (avant rémunération/dividendes)

En Afrique, il aurait peut-être payé moins de taxes, mais il n'aurait pas eu accès à autant de clients solvables.

4.4. Obligations comptables

Micro-entreprise

- **Livre des recettes** : registre chronologique des encaissements (date, montant, client, mode de paiement).
- **Factures** : obligatoires pour chaque vente ou prestation, avec mentions légales (identité, TVA, etc.).
- **Pas de bilan comptable** : pas d'obligation de tenir une comptabilité complète.

SASU / SARL

- Comptabilité complète obligatoire.
- Enregistrement de toutes les opérations (achats, ventes, banque...).
- Tenue de journaux, grand livre, balance.
- Établissement annuel du bilan, compte de résultat et annexes.
- Dépôt des comptes au greffe (selon seuils).

Notre conseil

Même en micro-entreprise, conservez toutes vos factures et justificatifs. En cas de contrôle, vous devrez prouver l'origine de vos encaissements. Utilisez un logiciel de facturation (Freebe, Indy, Sellsy) — beaucoup sont gratuits pour les débutants.

CHAPITRE 5

Financement et aides disponibles

5.1. Aides accessibles aux étrangers

Les aides ACRE, ARE/ARCE et le microcrédit ADIE sont accessibles aux étrangers résidant légalement en France, sous certaines conditions liées au statut et au projet entrepreneurial.

ACRE — Aide à la Création ou à la Reprise d'Entreprise

- **Objectif :** alléger les charges sociales la première année d'activité.
- **Avantage :** exonération partielle des cotisations sociales pendant 12 mois, sur la base du revenu généré.
- **Conditions :** être créateur ou repreneur d'entreprise ; résider légalement en France ; ne pas avoir bénéficié de l'ACRE dans les 3 dernières années.
- **Éligibilité des étrangers :** ouverte aux ressortissants étrangers ayant un titre de séjour autorisant l'exercice d'une activité indépendante.

ARE / ARCE — Aides de Pôle emploi

- **ARE** (Allocation de Retour à l'Emploi) : maintien partiel des allocations chômage pendant la création d'entreprise. Compatible avec le statut de micro-entrepreneur.
- **ARCE** (Aide à la Reprise ou à la Création d'Entreprise) : versement en capital de 45% des droits restants à l'ARE, en deux fois. Nécessite l'obtention préalable de l'ACRE.
- **Conditions :** être inscrit à Pôle emploi ; avoir un projet de création ou reprise d'entreprise.
- **Éligibilité des étrangers :** possible pour les demandeurs d'emploi étrangers inscrits à Pôle emploi, avec un titre de séjour valide.

Microcrédit ADIE — Jusqu'à 10 000€

- **Objectif :** financer les projets de création d'entreprise pour ceux qui n'ont pas accès au crédit bancaire.
- **Montant :** jusqu'à 10 000€, avec accompagnement personnalisé.
- **Utilisation :** achat de matériel, stock, frais de démarrage...
- **Conditions :** projet viable ; résidence légale en France ; pas de condition de nationalité.
- **Éligibilité des étrangers :** très accessible, notamment pour les personnes en situation précaire ou sans emploi.

www.adie.org — 180 agences en France. Idéal si votre banque vous refuse.
Accompagnement personnalisé inclus.

5.2. Banques et financements privés

Banques traditionnelles

BNP Paribas, Société Générale, Crédit Agricole, etc.

Avantages

- ✓ Prêts professionnels classiques (investissement, trésorerie)
- ✓ Accompagnement personnalisé

Inconvénients

- X Exigent souvent des garanties : apport personnel, caution, hypothèque
- X Dossiers rigoureusement analysés (business plan, prévisionnel, statut)

Éligibilité des étrangers : possible avec un titre de séjour valide et un projet solide.

Banques en ligne / Néobanques

Qonto, Shine, Anytime, etc.

Avantages

- ✓ Ouverture rapide de compte pro
- ✓ Tarifs transparents, gestion 100% en ligne
- ✓ Services adaptés aux micro-entrepreneurs et freelances

Inconvénients

- X Peu ou pas de prêts professionnels
- X Pas de guichet physique

Éligibilité des étrangers : généralement accessible avec un justificatif d'identité et de résidence en France.

Business angels, diaspora, famille et amis

- **Business angels :** investisseurs privés qui financent des startups à fort potentiel. Apportent aussi du mentorat et un réseau. En échange : prise de participation dans l'entreprise.
- **Diaspora / proches :** soutien financier de la famille ou de la communauté. Moins formel, mais souvent essentiel au démarrage. Avantages : flexibilité, confiance, parfois sans intérêt. Risques : mélange vie pro/perso, attentes implicites.

Alternatives

- **Crowdfunding :** Ulule, KissKissBankBank — financement participatif pour des projets créatifs ou communautaires.
- **Partenariats Afrique-France :** import/export, services binationaux — leviers pour accéder à des financements des deux côtés.

Ne cherchez pas à tout financer d'un coup. Commencez petit avec vos propres ressources ou un microcrédit, prouvez que votre activité fonctionne, puis demandez des financements plus importants. Les banques prêtent à ceux qui construisent d'abord leur historique.

CHAPITRE 6

Réussir son projet : stratégie & réseau

6.1. Trouver ses premiers clients

- **Réseau personnel** : commence par ton entourage proche (famille, amis, collègues, associations africaines en France). Ce sont souvent tes premiers soutiens et ambassadeurs.
- **Réseaux sociaux** : utilise LinkedIn pour le B2B, Facebook pour les communautés diasporiques, et WhatsApp pour des échanges directs et informels.
- **Plateformes freelance** : inscris-toi sur Malt, Fiverr ou Upwork pour proposer tes services et décrocher tes premières missions, même à l'international.

6.2. Construire un réseau solide

- **CCI (Chambres de commerce et d'industrie)** : elles proposent des ateliers, des conseils gratuits et des mises en relation locales.
- **Associations d'entrepreneurs africains** : elles offrent entraide, visibilité et opportunités de collaboration entre porteurs de projets issus de la diaspora.
- **Salons et événements networking** : participer à des forums, salons pro ou afterworks permet de rencontrer des partenaires, clients ou mentors.

6.3. Stratégie en France et en Afrique

- **Crédibilité française** : une entreprise enregistrée en France inspire confiance, notamment auprès de clients ou partenaires africains. Elle peut être un atout pour signer des contrats.
- **Relais en Afrique** : créer une antenne locale, collaborer avec des freelances ou ouvrir une filiale permet de réduire les coûts, mieux comprendre le marché et assurer une présence sur le terrain.

6.4. Cas pratiques

Cas pratique 1 — Trouver ses premiers clients

Rokia, étudiante malienne à Lyon

Rokia est arrivée en France pour poursuivre ses études en communication. Passionnée par les langues, elle parle couramment le bambara et le français. Pour financer ses études, elle décide de lancer une micro-entreprise de traduction français-bambara.

- Plutôt que de créer un site web coûteux, elle choisit de se positionner sur des plateformes de freelances comme Malt et 5euros.com, où elle publie une offre claire : "Traduction rapide et professionnelle français ↔ bambara – pour entreprises et associations."

Sa stratégie :

- Elle renseigne bien son profil : photo professionnelle, description claire, exemples de traductions.
- Elle cible les associations africaines en France, souvent en recherche de traducteurs pour leurs documents administratifs, flyers ou sites web.
- Elle propose un tarif accessible au départ (0,08€/mot) pour obtenir ses premiers avis clients.
- Elle entretient une relation personnalisée avec chaque client (suivi, remerciement, petites corrections gratuites).

Ses résultats :

- En 6 mois, Rokia a trouvé 15 clients réguliers, principalement des associations et des petites entreprises.
- Elle a réalisé plus de 4 000€ de chiffre d'affaires, tout en continuant ses études.
- Grâce à ses avis positifs sur Malt, elle a ensuite pu augmenter ses tarifs de 25%.

Ce qu'on peut retenir :

- Les plateformes comme Malt, Fiverr ou Upwork permettent de se lancer sans réseau initial.
- Commencer avec un service simple et ciblé (ici, traduction FR-Bambara) permet de se différencier.
- En s'adressant à la communauté africaine en France, Rokia a trouvé une niche rentable et fidèle.

Cas pratique 2 — Construire un réseau France–Afrique

Ali, entrepreneur ivoirien à Paris

Ali vivait entre Abidjan et Paris depuis plusieurs années. Il observait un fort potentiel dans l'import-export de produits alimentaires africains vers la France (épices, attiéké, fruits secs, etc.). Mais il faisait face à un obstacle majeur : en travaillant depuis la Côte d'Ivoire, il ne pouvait ni ouvrir un compte professionnel en euros, ni obtenir les autorisations douanières nécessaires.

Sa solution :

Ali décide de créer une SASU en France, pour bénéficier :

- D'une adresse légale et d'un Kbis français, gage de crédibilité auprès des fournisseurs et banques.
- D'un compte professionnel chez Qonto, qu'il n'aurait pas pu ouvrir depuis l'Afrique.
- D'un accès simplifié aux démarches douanières et au transport international via des partenaires français.

Son modèle :

- Il achète ses produits directement auprès de producteurs ivoiriens, à prix compétitif.
- Il gère la logistique depuis la France (stockage, transport, déclaration en douane).
- Il revend à des épiceries africaines et restaurants en Île-de-France.

Ses résultats :

- En quelques mois, Ali a noué des partenariats durables des deux côtés : producteurs africains et distributeurs français.
- Son statut français lui a permis de signer ses premiers contrats, d'accéder à des financements professionnels, et de construire une image sérieuse auprès des institutions.
- Son activité s'est rapidement développée : aujourd'hui, il emploie un livreur et prévoit de créer une SARL filiale en Côte d'Ivoire pour mieux gérer ses exportations.

Ce qu'on peut retenir :

- Créer une société en France offre un pont économique solide entre la France et l'Afrique.
- Le statut juridique français (SASU notamment) donne accès à des outils financiers, logistiques et douaniers impossibles à obtenir depuis l'Afrique.
- L'exemple d'Ali montre qu'on peut construire un modèle gagnant France–Afrique, même en partant seul, si l'on s'entoure des bons partenaires.

CHAPITRE 7 – NOUVEAU

Les 5 erreurs à éviter absolument

Après avoir accompagné des dizaines d'entrepreneurs, nous avons identifié les erreurs qui reviennent le plus souvent. Les éviter vous fera gagner du temps, de l'argent et beaucoup de stress.

1 Choisir son statut par défaut

Beaucoup créent une micro-entreprise parce que c'est "le plus simple", sans réfléchir à leur projet réel. Si vous visez des clients entreprises ou un CA élevé, la SASU sera plus adaptée dès le départ. Bien choisir son statut, c'est la décision la plus importante.

→ **Prenez le temps d'analyser votre situation avant de vous lancer. En cas de doute, consultez un expert.**

2 Copier-coller des statuts trouvés sur Internet

Les statuts de votre société fixent vos droits, vos obligations et les règles de fonctionnement. Des statuts mal rédigés peuvent créer des problèmes juridiques graves, surtout si vous avez des associés. Un modèle standard ne suffit pas.

→ **Faites rédiger ou vérifier vos statuts par un professionnel.**

3 Ne pas déclarer ses revenus

Certains pensent qu'en dessous d'un certain montant, il n'y a rien à déclarer. C'est faux. Toute activité commerciale doit être déclarée dès le premier euro. Les pénalités pour travail dissimulé sont très lourdes en France.

→ **Déclarez tout, même les petites sommes. La régularité vaut mieux que la peur.**

4 Mélanger comptes personnels et professionnels

Utiliser son compte personnel pour les transactions professionnelles crée une confusion comptable et peut poser des problèmes fiscaux. Pour une société, c'est même obligatoire d'avoir un compte professionnel séparé.

→ **Ouvrez un compte professionnel dès le démarrage, même pour une micro-entreprise.**

5 Attendre d'avoir tout parfait pour démarrer

Le perfectionnisme est l'ennemi de l'action. Beaucoup de créateurs retardent leur lancement en attendant que tout soit parfait. Votre premier client ne se soucie pas de votre logo — il veut votre service.

→ **Lancez-vous avec ce que vous avez. Vous améliorerez en marchant.**

CHAPITRE 8 — NOUVEAU

Titres de séjour et droits à créer en France

Avant toute démarche, la question essentielle est : votre titre de séjour vous autorise-t-il à exercer une activité indépendante en France ? Tous ne le permettent pas.

8.1. Règle fondamentale

⚠ À savoir absolument

Être autorisé à **séjourner** en France n'implique pas automatiquement le droit d'y **exercer une activité indépendante**. Vous devez vérifier que votre titre de séjour mentionne explicitement l'autorisation d'exercer une activité non salariée.

Les ressortissants de l'Union européenne, de l'EEE et de la Suisse peuvent exercer librement toute activité professionnelle en France. Pour les ressortissants africains (hors UE), voici les titres qui autorisent la création d'entreprise :

8.2. Titres autorisant la création d'entreprise

Titre de séjour	Activité autorisée	Durée	Conditions
Carte de résident (10 ans)	Toute activité indépendante	10 ans renouvelable	Résidence légale prolongée
Carte "Entrepreneur / Profession libérale"	Activité commerciale, libérale	1 an renouvelable	Projet viable, ressources suffisantes
Passeport Talent "Créateur d'entreprise"	Activité commerciale	Jusqu'à 4 ans	Master ou 5 ans d'expérience + 30 000€ d'investissement + projet viable
VLS-TS mention "Talent"	Activité commerciale	Moins d'1 an	Pour projets courts, validation en ligne

Carte "Recherche d'emploi / Création d'entreprise"	Création d'entreprise uniquement	1 an	Diplôme français niveau master obtenu dans les 12 derniers mois (depuis juin 2025)
Carte de résident algérien 10 ans	Toute activité indépendante	10 ans	Accord franco-algérien du 27/12/1968
Visa long séjour valant titre de séjour (VLS-TS)	Selon mention	Variable	Dépend de la mention portée sur le visa

8.3. Titres NE permettant PAS la création d'entreprise

⚠ Ces titres sont insuffisants

Titre de séjour	Pourquoi insuffisant	Solution
Carte "Étudiant" seule	Autorise uniquement le travail salarié à temps partiel (max 964h/an)	Demander carte "Recherche d'emploi/Création" après master
Carte "Salarié" seule	Autorise uniquement l'emploi salarié	Demander carte "Entrepreneur/Libéral"
Carte "Visiteur"	Interdit toute activité professionnelle	Changer de statut
Visa court séjour (Schengen)	Pas d'activité professionnelle autorisée	Demander un visa long séjour adapté
Autorisation provisoire de séjour (APS)	Dépend de la mention — vérifier	Consulter préfecture

💡 Cas particulier : l'étudiant qui veut entreprendre

Si vous êtes étudiant en France et avez obtenu un master français, vous pouvez demander une carte "Recherche d'emploi ou création d'entreprise" (depuis juin 2025). Elle vous donne 1 an pour lancer votre projet. C'est la porte d'entrée idéale pour les jeunes diplômés africains.

💡 Passeport Talent "Créateur d'entreprise" — le titre le plus avantageux

Valable jusqu'à 4 ans, il autorise une activité commerciale complète. Conditions : diplôme master ou 5 ans d'expérience équivalente + investissement d'au moins 30

000€ + projet reconnu viable par la DIRECCTE. C'est le meilleur titre pour les entrepreneurs sérieux.

8.4. Cas pratique : quel titre selon votre profil ?

Kofi, Ghanéen, étudiant en Master 2 Finance à Paris

Kofi a obtenu son diplôme en juin 2025. Il veut créer une SASU de consulting financier. Sa carte "étudiant" ne lui permet pas de créer une entreprise. Il fait une demande de carte "Recherche d'emploi ou création d'entreprise" auprès de la préfecture. En 3 semaines, il reçoit son nouveau titre. Il peut désormais immatriculer sa SASU.

→ *Durée de la procédure : 2 à 6 semaines selon les préfectures.*

Aminata, Malienne, résidente permanente depuis 8 ans

Sa carte de résident 10 ans lui autorise toute activité indépendante sans démarche préalable. Elle peut créer sa micro-entreprise ou sa SASU directement sur l'INPI, sans demander d'autorisation supplémentaire.

Serge, Camerounais, salarié en CDI avec carte "Salarié"

Sa carte "Salarié" ne lui permet pas de créer une micro-entreprise en parallèle. Il doit d'abord demander une carte "Entrepreneur/Profession libérale" ou attendre d'obtenir sa carte de résident. Alternative : demander une autorisation de cumul à son employeur et vérifier son contrat de travail.

8.5. Créer en France depuis l'étranger — est-ce possible ?

Oui, un non-résident peut créer une société en France sans y habiter — mais pas n'importe quel type de société, et avec certaines conditions.

Ce qui est possible

- ✓ Créer une SARL, SAS, SASU depuis l'étranger
- ✓ Être associé ou actionnaire d'une société française
- ✓ Détenir des parts d'une société sans être dirigeant
- ✓ Créer via une procuration notariée

Ce qui est impossible

- X Être dirigeant (président, gérant) sans titre de séjour adapté
- X Créer une micro-entreprise depuis l'étranger
- X Diriger une société sans résider légalement en France

💡 **La solution : nommer un dirigeant en France**

Un non-résident peut créer une société française en nommant comme président ou gérant une personne résidant légalement en France. Il reste associé unique ou majoritaire mais délègue la direction officielle. Cette solution est légale et très utilisée par les entrepreneurs africains basés au pays qui veulent une structure française.

CHAPITRE 9 — NOUVEAU

Créer sa société française depuis l'étranger

Vous vivez en Afrique et souhaitez créer une société en France pour développer vos activités ? C'est possible. Voici comment procéder étape par étape.

9.1. La domiciliation à distance

Toute société française doit avoir une adresse légale en France. Si vous ne résidez pas en France, vous pouvez faire appel à une **société de domiciliation**.

Comment ça fonctionne :

- Vous payez un abonnement mensuel (entre 15€ et 80€/mois selon le prestataire et la ville).
- La société de domiciliation vous fournit une adresse légale qui figure sur tous vos documents officiels (Kbis, statuts, factures).
- Votre courrier est réceptionné, scanné et transmis par email ou physiquement.
- Elle peut aussi vous fournir une salle de réunion ponctuelle.

Sociétés de domiciliation recommandées :

Regus / IWG — Présent dans toutes les grandes villes françaises. Très crédible.

Domiciliation.fr — Solution en ligne, rapide et économique.

SeDomicilier.fr — 100% en ligne, dès 19€/mois, adresse Paris ou province.

Le Bureau Partagé — Solutions flexibles, espaces de coworking inclus.

L'adresse compte

Une adresse parisienne (75) inspire plus confiance auprès des clients et partenaires qu'une adresse en province. Si votre activité est orientée B2B ou internationale, optez pour Paris ou une grande métropole.

9.2. Ouvrir un compte bancaire professionnel depuis l'étranger

C'est souvent le principal obstacle pour les non-résidents. Les banques traditionnelles exigent généralement votre présence physique. Heureusement, plusieurs néobanques le font 100% en ligne.

Banque	Non-résidents	Documents requis	Délai	Coût
Qonto	✅ Oui	Pièce d'identité + Kbis	24-48h	À partir de 9€/mois
Shine	✅ Oui	Pièce d'identité + Kbis	24-48h	À partir de 7,90€/mois
Revolut Business	✅ Oui	Pièce d'identité + justificatif entreprise	Quelques jours	Gratuit puis options
Blank	✅ Oui	Pièce d'identité + Kbis	24-48h	À partir de 7€/mois
BNP / LCL / SG	⚠️ Difficile	Présence physique souvent requise	Plusieurs semaines	Variable

💡 Notre recommandation

Pour un non-résident, **Qonto** est la solution la plus adaptée : ouverture 100% en ligne, interface intuitive, compatible avec toutes les démarches INPI, et reconnue par les comptables et experts-comptables français.

9.3. La procuration — mandater quelqu'un en France

Si vous ne pouvez pas être présent en France pour signer les documents ou effectuer des démarches, vous pouvez donner une **procuration notariée** à une personne de confiance en France.

Comment faire :

- Rendez-vous chez un notaire dans votre pays ou à l'ambassade de France pour établir une procuration.
- La procuration doit préciser exactement les actes autorisés : signature des statuts, dépôt du capital, dépôt du dossier INPI, ouverture de compte...
- Elle doit être légalisée (apostille de La Haye) ou légalisée par le consulat français.
- Votre mandataire en France agira en votre nom et vous transmettra tous les documents.

⚠ Choisissez votre mandataire avec soin

La procuration donne des pouvoirs importants. Faites confiance à un proche ou à un professionnel (avocat, expert-comptable). Ne donnez jamais procuration à quelqu'un que vous ne connaissez pas bien.

9.4. Fiscalité du non-résident dirigeant une société française

Si vous dirigez une société française depuis l'étranger, deux pays peuvent prétendre à imposer vos revenus. Les conventions fiscales déterminent lequel a la priorité.

Principe général :

- Les **bénéfices de la société** (IS) sont toujours imposés en France, où la société est immatriculée.
- Votre **rémunération personnelle** (salaire de dirigeant) est imposable dans le pays où vous résidez, sauf convention contraire.
- Les **dividendes** versés à un non-résident sont soumis à une retenue à la source en France (généralement 12,8% à 30% selon les conventions).

Conventions fiscales France–Afrique :

Pays	Convention fiscale	Retenue dividendes	Notes
Sénégal	✓ Oui	15%	Convention de 1974
Côte d'Ivoire	✓ Oui	15%	Convention de 1966

Cameroun	✓ Oui	15%	Convention de 1976
Mali	✓ Oui	15%	Convention de 1972
Gabon	✓ Oui	15%	Convention de 1966
Congo (RDC)	✓ Oui	15%	Convention de 1987
Maroc	✓ Oui	15%	Convention de 1970
Tunisie	✓ Oui	12%	Convention de 1973
Algérie	✓ Oui	15%	Convention de 1999

Bon à savoir

Grâce aux conventions fiscales, vous évitez la double imposition : vous ne payez pas deux fois les impôts sur les mêmes revenus. La convention détermine quel pays impose quoi. Consultez un expert-comptable pour optimiser votre situation selon votre pays de résidence.

9.5. Facturer depuis l'étranger via une société française

C'est l'un des grands avantages d'une société française pour les entrepreneurs basés en Afrique : pouvoir émettre des factures en euros, crédibles et reconnues internationalement.

Comment ça fonctionne :

- Votre société française facture vos clients (en France, en Europe ou en Afrique) en euros.
- Les paiements arrivent sur le compte professionnel français de la société.
- La société paie l'IS sur ses bénéfices en France.
- Vous vous versez ensuite un salaire ou des dividendes depuis la société.

Exemple concret — Moussa, consultant IT basé à Dakar

Moussa travaille pour des entreprises françaises et européennes en télétravail depuis Dakar. Ses clients lui demandent des factures d'une société européenne pour leur comptabilité. Il crée une SASU en France, avec adresse de domiciliation à Paris et compte Qonto.

- Il facture ses clients en euros via sa SASU française.
- Sa société paie 15% d'IS sur les bénéfices en France.
- Il se verse des dividendes depuis la société vers son compte personnel sénégalais.
- Résultat : ses clients font confiance à sa structure française, il accède à des missions mieux rémunérées.

9.6. Rapatrier ses bénéfices — dividendes vers l'Afrique

Une fois que votre société française a réalisé des bénéfices, vous pouvez vous les verser sous forme de dividendes et les transférer vers votre compte en Afrique.

Les étapes :

- **1. Approbation des comptes :** chaque année, vous approuvez les comptes annuels de votre société et décidez de l'affectation du résultat (réserves ou dividendes).
- **2. Paiement de la flat tax :** les dividendes versés à un non-résident sont soumis à une retenue à la source en France (taux selon convention fiscale, généralement 15%).
- **3. Virement international :** votre banque française (Qonto, Revolut Business) effectue le virement vers votre compte en Afrique. Prévoir 2 à 5 jours ouvrés et des frais de change.
- **4. Déclaration dans le pays de résidence :** selon votre pays, vous devrez peut-être déclarer ces revenus localement (déduction faite de la retenue française grâce à la

convention fiscale).

Astuce transfert

Pour limiter les frais de change et de transfert, utilisez **Wise (TransferWise)** ou **Revolut** pour vos virements France–Afrique. Ces plateformes offrent des taux de change bien meilleurs que les banques traditionnelles et des frais réduits.

Attention aux réglementations locales

Certains pays africains réglementent les transferts de fonds entrants. Renseignez-vous auprès de votre banque locale et des autorités fiscales de votre pays de résidence pour être en conformité.

CHAPITRE 10 — NOUVEAU

Les événements incontournables pour réseauter

Créer son entreprise, c'est bien. Construire son réseau, c'est ce qui fait la différence. Voici les événements majeurs de la diaspora africaine en France et en Europe à ne pas manquer.

10.1. Pourquoi participer à ces événements ?

- Rencontrer des entrepreneurs africains qui ont déjà créé en France — leurs conseils valent de l'or.
- Trouver des associés, partenaires commerciaux ou premiers clients.
- Accéder à des investisseurs et business angels de la diaspora.
- Se faire connaître et construire sa réputation dans la communauté.
- Rester informé des opportunités entre la France et l'Afrique.

10.2. Les événements majeurs

Congo Na Paris — Salon Tonga Mboka — *Paris, chaque année en septembre*

Depuis 2017, Congo Na Paris s'est imposé comme le rendez-vous incontournable de la diaspora africaine en Europe autour du bassin du Congo. Deux jours de conférences, business, culture et networking au cœur de Paris.

- Plus de 185 000 visiteurs cumulés en 7 éditions.
- 152 entreprises et 147 intervenants de haut niveau.
- Tables rondes, ateliers, rencontres B2B, animations culturelles.

Site : congonaparis.fr

Lumumba Awards — *Paris, chaque année (avril/juin)*

Cérémonie annuelle qui célèbre l'excellence de la diaspora congolaise à travers le monde — entrepreneuriat, innovation, culture, sport, science. La 2e édition s'est tenue au Théâtre du Rond-Point à Paris en avril 2026.

- Plus de 22 trophées décernés par un jury de professionnels.
- Idéal pour se faire reconnaître dans la communauté et rencontrer des leaders.

Site : lumumba-awards.com

Forum Afrique & Diaspora — Back to Africa

— Palais des Congrès, Paris, chaque année en octobre

En moins de trois ans, ce forum s'est imposé comme un rendez-vous incontournable pour ceux qui rêvent grand pour l'Afrique. Deux jours de masterclasses, conférences et networking au Palais des Congrès de Paris.

- Thème 2025 : "Réussir en Occident, investir en Afrique : la stratégie gagnante."
- Leaders africains et internationaux, parcours inspirants, réseau unique.

Site : afriqueetdiaspora.com

FIEDA — Foire internationale des entrepreneurs de la diaspora africaine

— Bruxelles, chaque année (mai/juin)

Événement majeur qui réunit entrepreneurs, investisseurs et acteurs du changement africains et européens. La 2e édition s'est tenue en juin 2026 à Bruxelles (Tours & Taxis).

- Plus de 8 000 visiteurs et 100 exposants à la 1ère édition.
- Thématiques : entrepreneuriat féminin, investissement, accès au financement, énergies renouvelables.

BIG — Bpifrance Inno Génération — Paris, chaque année en septembre/octobre

Le plus grand événement entrepreneurial de France organisé par BPI France. Des centaines de conférences, ateliers pratiques, rencontres avec des investisseurs. Un atelier spécifique "Diaspora africaine" est organisé chaque année.

Site : bpifrance.fr/big

10.3. Associations et réseaux permanents à rejoindre

Association / Réseau	Cible	Avantages
CCI Paris Île-de-France	Tous entrepreneurs	Ateliers gratuits, mise en relation, conseils juridiques
Réseau Entreprendre	Entrepreneurs ambitieux	Prêts d'honneur, mentorat par des chefs d'entreprise
ADIE	Entrepreneurs sans accès au crédit	Microcrédit + accompagnement personnalisé
Congo Synergie Club	Diaspora congolaise	Networking, événements, visibilité
Mansa (Maison des Mondes Africains)	Diaspora africaine	Hub culturel et entrepreneurial à Paris, ouvert en 2025

 Notre conseil

Ne vous contentez pas d'assister aux événements — participez activement. Prenez la parole, proposez vos services, échangez vos contacts. C'est en étant visible et en apportant de la valeur que vous construirez un réseau solide et durable.

CHAPITRE 11 — NOUVEAU

La TVA : tout comprendre simplement

La TVA (Taxe sur la Valeur Ajoutée) est l'une des notions qui inquiète le plus les nouveaux entrepreneurs. Pourtant, une fois les bases comprises, elle est beaucoup moins complexe qu'elle n'y paraît.

11.1. Qu'est-ce que la TVA ?

La TVA est une taxe sur la consommation que vous collectez pour l'État auprès de vos clients, puis que vous reversez à l'administration fiscale. Ce n'est pas un impôt sur vos bénéfices — vous n'en supportez pas le coût si vous la gérez correctement.

La TVA que vous facturez à vos clients - La TVA que vous payez à vos fournisseurs = Ce que vous reversez à l'État

Exemple concret :

Nadia, consultante SASU

- Elle facture 1 000€ HT à son client + 200€ de TVA à 20% = 1 200€ TTC
- Elle a acheté un ordinateur 500€ HT + 100€ de TVA
- Elle reverse à l'État : 200€ - 100€ = **100€ de TVA nette**
- Elle encaisse bien 1 000€ pour elle — la TVA ne lui coûte rien

11.2. Les taux de TVA en France

Taux	Applicable à	Exemples
20% (taux normal)	La majorité des biens et services	Consulting, informatique, commerce général
10% (taux intermédiaire)	Restauration, travaux, transports	Restaurants, rénovation, hôtels
5,5% (taux réduit)	Alimentation, livres, énergie	Produits alimentaires, équipements éco

0% (exonération)

Exports hors UE, certains services

Exportations, enseignement, santé

11.3. La franchise en base de TVA — le régime des micro-entreprises

En micro-entreprise, vous bénéficiez automatiquement de la **franchise en base de TVA** tant que vous ne dépassez pas les seuils suivants :

Activité	Seuil franchise	Seuil tolérance
Vente de marchandises / hébergement	85 000€ de CA	93 500€
Prestations de services / libérales	37 500€ de CA	41 250€
Avocats, auteurs, artistes-interprètes	50 000€ de CA	55 000€

Ce que ça veut dire concrètement

En franchise de TVA, vous ne facturez PAS la TVA à vos clients — vos prix sont donc plus compétitifs pour les particuliers. En contrepartie, vous ne récupérez pas non plus la TVA sur vos achats professionnels. Votre facture doit mentionner : "TVA non applicable, art. 293 B du CGI".

Attention si vous dépassez les seuils

Si vous dépassez le seuil de tolérance en cours d'année, vous devenez redevable de la TVA dès le 1er jour du mois de dépassement. Anticipez ce moment pour ne pas facturer sans TVA alors que vous êtes déjà assujetti.

11.4. Les déclarations de TVA

Une fois assujetti à la TVA (SASU, EURL, ou micro-entreprise ayant dépassé les seuils), vous devez déclarer et payer votre TVA régulièrement.

Régime	Condition	Fréquence de déclaration	Comment
Franchise en base	CA sous les seuils	Aucune déclaration TVA	—
Réel simplifié	CA entre seuils franchise et 840 000€	1 fois/an (avec 2 acomptes)	Via impots.gouv.fr
Réel normal	CA supérieur à 840 000€ ou option	Mensuelle ou trimestrielle	Via impots.gouv.fr

💡 Notre conseil pour les SASU débutantes

Optez pour le régime réel simplifié au démarrage — une seule déclaration annuelle, beaucoup plus gérable. Vous pouvez basculer en réel normal si votre activité s'intensifie.

11.5. La facturation électronique — ce qui change en 2026 et 2027

⚠️ Obligatoire dès septembre 2026

La facturation électronique devient progressivement obligatoire pour toutes les entreprises françaises. Ce n'est pas optionnel — anticipez dès maintenant.

Le calendrier officiel :

Date	Obligation	Qui est concerné
1er sept. 2026	Réception de factures électroniques	Toutes les entreprises (y compris micro)
1er sept. 2026	Émission de factures électroniques	Grandes entreprises et ETI uniquement
1er sept. 2027	Émission de factures électroniques	TPE, PME, micro-entreprises, indépendants

Qu'est-ce qu'une facture électronique ?

Attention : un simple PDF envoyé par email ne compte PAS comme une facture électronique au sens de la réforme. Une facture électronique doit être transmise via une **Plateforme de Dématérialisation Partenaire (PDP)** agréée par l'État, avec un format structuré (XML, UBL, Factur-X) exploitable par l'administration fiscale.

Plateformes agréées recommandées :

Chorus Pro — La plateforme publique gratuite, obligatoire pour facturer l'État et les collectivités. chorus-pro.gouv.fr

Pennylane — Logiciel comptable avec PDP intégrée, idéal pour les SASU.

Indy (ex Georges) — Solution tout-en-un pour micro-entrepreneurs et indépendants.

Dougs — Expert-comptable en ligne avec PDP intégrée.

Freebe — Spécialisé freelances, interface simple et efficace.

Que faire maintenant ?

1. Choisissez dès aujourd'hui un logiciel de facturation compatible PDP.
2. Dès le 1er septembre 2026, assurez-vous d'être en mesure de **recevoir** des factures électroniques.
3. Si vous créez votre entreprise en 2026-2027, partez directement sur un outil compatible — c'est plus simple que de migrer plus tard.

CHAPITRE 12 — NOUVEAU

Comptabilité pratique et obligations annuelles

La comptabilité fait peur à beaucoup d'entrepreneurs. Pourtant, avec les bons outils, elle devient une routine simple et utile pour piloter votre activité.

12.1. Ce que vous devez faire selon votre statut

Statut	Obligations comptables	Complexité	Coût estimé
Micro-entreprise	Livre de recettes, factures, déclarations mensuelles/trimestrielles CA	★ Très simple	Gratuit à 20€/mois
SASU / EURL	Comptabilité complète, bilan, compte de résultat, dépôt greffe	★★★★ Complexe	1 500€ à 4 000€/an
SARL / SAS	Idem SASU + assemblée générale annuelle obligatoire	★★★★ Complexe	2 000€ à 6 000€/an

12.2. Les outils pour gérer votre comptabilité

Pour les micro-entrepreneurs

Indy — Synchronise votre compte bancaire, génère vos déclarations URSSAF automatiquement. Gratuit pour les bases. indy.fr

Freebe — Idéal pour les freelances : devis, factures, suivi CA. À partir de 9,99€/mois.

Shine — Compte professionnel + comptabilité intégrée pour micro-entrepreneurs.

Pour les sociétés (SASU, EURL, SARL)

Pennylane — Expert-comptable en ligne + logiciel. Dès 69€/mois. Très recommandé.

Dougs — Expert-comptable en ligne, spécialisé TPE/indépendants. Dès 49€/mois.

Comptastart — Solution simple pour les petites sociétés. Dès 39€/mois.

12.3. Faut-il un expert-comptable ?

Pourquoi en prendre un

Les alternatives

- ✓ Obligatoire en pratique pour SASU/EURL/SARL
- ✓ Évite les erreurs fiscales coûteuses
- ✓ Conseils personnalisés pour optimiser votre fiscalité
- ✓ Déductible de vos charges professionnelles
- ✓ Tranquillité d'esprit

- X Expert-comptable en ligne (moins cher)
- X Logiciel de compta seul (si micro)
- X Logiciel + comptable à la demande

💡 Notre conseil

Pour une micro-entreprise, un logiciel comme Indy suffit largement. Pour une SASU, optez pour un expert-comptable en ligne comme Pennylane ou Dougs dès le départ — leur coût mensuel est déductible et vous évite de grosses erreurs.

12.4. Le calendrier fiscal annuel

Voici les échéances à ne jamais manquer selon votre statut :

Échéance	Obligation	Qui ?
Mensuel ou trimestriel	Déclaration CA à l'URSSAF	Micro-entreprise
Mensuel ou trimestriel	Déclaration et paiement TVA	SASU/EURL assujetti
Avant le 15 mai (N+1)	Déclaration de revenus personnelle	Tous
Dans les 6 mois après clôture	Approbation des comptes annuels	SASU/EURL/SARL
Dans les 7 mois après clôture	Dépôt des comptes au greffe	SASU/EURL/SARL
Septembre (N+1)	Paiement CFE (Cotisation Foncière des Entreprises)	Tous (sauf 1ère année)
Décembre	Acompte IS	SASU/EURL/SARL bénéficiaires

⚠ La CFE — souvent oubliée

La Cotisation Foncière des Entreprises est due chaque année par toutes les entreprises, même les micro-entrepreneurs. Elle est exonérée la 1ère année. Son montant varie selon la commune (de 200€ à 2 000€/an). Mettez de côté dès le départ pour ne pas être surpris.

12.5. Les documents à conserver absolument

- **Factures émises et reçues** : 10 ans
- **Livres comptables et bilans** : 10 ans
- **Documents sociaux (statuts, PV d'AG)** : toute la durée de vie de la société + 5 ans
- **Contrats commerciaux** : 5 ans après fin du contrat
- **Déclarations fiscales et sociales** : 6 ans
- **Documents bancaires** : 5 ans

💡 Astuce organisation

Créez un dossier Google Drive ou Dropbox avec une structure simple : un dossier par année, un sous-dossier par mois, avec vos factures numérotées. C'est propre,

sécurisé et accessible depuis n'importe où dans le monde — pratique si vous êtes basé en Afrique.

CHAPITRE 13 — NOUVEAU

Protection sociale du dirigeant

Selon votre statut, votre protection sociale (santé, retraite, arrêt maladie) est très différente. C'est un critère souvent négligé au moment de choisir son statut — et pourtant crucial.

13.1. Comparatif de la protection sociale selon le statut

Critère	Micro-entrepreneur	SASU (assimilé salarié)	EURL (TNS)
Régime	SSI (Sécurité Sociale des Indépendants)	Régime général (comme un salarié)	SSI (TNS)
Santé / Maladie	Couverture de base (remboursements standard)	Très bonne couverture	Couverture de base
Arrêt maladie	Indemnités faibles (après 1 an d'activité)	Indemnités comme salarié	Indemnités après délai de carence
Retraite	Points retraite proportionnels au CA	Cotisations retraite complètes	Cotisations retraite TNS
Chômage	❌ Pas de chômage	❌ Pas de chômage (dirigeant)	❌ Pas de chômage
Coût charges	12,3% à 24,6% du CA	~75% du salaire net	~45% du bénéfice

13.2. La mutuelle complémentaire — indispensable

La Sécurité Sociale ne rembourse qu'une partie des frais de santé. Une mutuelle complémentaire est fortement recommandée, surtout si vous avez une famille.

- **Pour les micro-entrepreneurs et TNS** : souscrivez une mutuelle individuelle. Coût : 50€ à 150€/mois selon la couverture.
- **Pour les dirigeants assimilés salariés (SASU)** : votre société peut prendre en charge une partie de la mutuelle, ce qui est déductible des charges.
- **Contrat Madelin** : permet aux TNS de déduire leurs cotisations mutuelle et prévoyance de leurs revenus imposables. Très avantageux fiscalement.

13.3. Préparer sa retraite en tant qu'entrepreneur

⚠ La retraite des entrepreneurs indépendants est souvent insuffisante

Les cotisations retraite des indépendants (surtout des micro-entrepreneurs) génèrent des droits bien inférieurs à ceux des salariés. Anticipez dès le début.

Les solutions :

- **Plan d'Épargne Retraite (PER) :** produit d'épargne retraite individuel, déductible de vos revenus imposables. Idéal pour les entrepreneurs.
- **Contrat Madelin retraite :** pour les TNS, cotisations déductibles du bénéfice imposable.
- **Investissement immobilier :** très utilisé par les entrepreneurs pour générer des revenus passifs à la retraite.

💡 Notre conseil

Mettez de côté 10% de vos revenus nets dès le départ pour votre retraite. Même si c'est peu au début, l'habitude est plus importante que le montant. Consultez un conseiller en gestion de patrimoine après votre 1ère année d'activité.

CHAPITRE 14 — NOUVEAU

Embaucher en France : ce qu'il faut savoir

Votre activité se développe et vous souhaitez recruter ? Embaucher en France est encadré mais accessible. Voici les bases essentielles.

14.1. Avant d'embaucher : les questions à se poser

- Est-ce que j'ai besoin d'un salarié permanent ou d'une collaboration ponctuelle ?
- Mon chiffre d'affaires est-il suffisamment stable pour couvrir les charges salariales ?
- Ai-je les obligations administratives sous contrôle (DPAE, DSN, fiches de paie) ?

💡 Alternatives à l'embauche directe

Avant d'embaucher, pensez à : faire appel à un freelance (via Malt, Upwork), sous-traiter à une autre société, ou utiliser le portage salarial pour tester une collaboration sans charges fixes.

14.2. Les types de contrats

Contrat	Usage	Durée	Avantages
CDI (Contrat à Durée Indéterminée)	Poste permanent	Indéterminée	Stabilité, fidélisation
CDD (Contrat à Durée Déterminée)	Remplacement, surcroît d'activité	Max 18 mois	Flexibilité
Alternance (apprentissage)	Jeunes en formation	1 à 3 ans	Aides de l'État, coût réduit
Stage conventionné	Étudiants en formation	Max 6 mois	Peu coûteux, découverte mutuelle

14.3. Le coût réel d'un salarié

En France, le coût total d'un salarié est bien supérieur à son salaire net. Voici une estimation :

Exemple : salarié au SMIC (2026)

- Salaire brut : environ 1 800€/mois
- Charges patronales (~42%) : +756€
- **Coût total employeur : environ 2 550€/mois**
- Salaire net perçu par le salarié : environ 1 400€

💡 Les aides à l'embauche

Réduction Fillon : réduction de charges patronales pour les salaires jusqu'à 1,6 fois le SMIC — peut représenter plusieurs centaines d'euros d'économie par mois.

Alternance : aide unique à l'embauche d'apprentis (jusqu'à 6 000€ la 1ère année).

Aides régionales : chaque région propose ses propres dispositifs — renseignez-vous auprès de votre CCI.

14.4. Les étapes pour embaucher

Déclarer l'embauche (DPAE)

1

La Déclaration Préalable à l'Embauche doit être faite auprès de l'URSSAF

avant

le 1er jour de travail du salarié. Délai : au plus tôt 8 jours avant, au plus tard la veille. En ligne sur net-entreprises.fr.

Rédiger et signer le contrat de travail

2

Le contrat doit préciser : poste, durée, salaire, convention collective applicable, période d'essai. Un contrat écrit est obligatoire pour tout CDD et fortement recommandé pour les CDI.

Établir les fiches de paie

3

Obligatoires chaque mois. Utilisez un logiciel de paie (PayFit, Silae, Sage Paie) ou déléguez à votre expert-comptable. Depuis 2017, elles peuvent être dématérialisées.

Déclarer et payer les charges sociales (DSN)

4

La Déclaration Sociale Nominative (DSN) est mensuelle. Elle regroupe toutes vos déclarations sociales en un seul envoi sur net-entreprises.fr. Votre logiciel de paie le fait automatiquement.

CHAPITRE 15 — NOUVEAU

Construire son business plan

Le business plan n'est pas qu'un document pour les banques — c'est votre feuille de route. Bien construit, il vous aide à clarifier votre projet, prévoir vos revenus et convaincre vos partenaires.

15.1. À quoi sert vraiment un business plan ?

- **Clarifier votre projet** — vous forcer à réfléchir à tous les aspects avant de vous lancer.
- **Demander un financement** — banques, ADIE, BPI France exigent un business plan.
- **Fixer vos objectifs** — CA prévisionnel, charges, rentabilité.
- **Convaincre des associés ou investisseurs.**

15.2. La structure d'un business plan simple

1

Présentation du projet

Qui êtes-vous ? Quel est votre projet ? Quel problème résolvez-vous ? En 10 lignes maximum, expliquez votre idée à quelqu'un qui ne connaît pas votre secteur.

2

Le marché et la concurrence

Qui sont vos clients cibles ? Quelle est la taille du marché ? Qui sont vos concurrents et qu'est-ce qui vous différencie ? Appuyez-vous sur des chiffres réels.

3

Votre offre et modèle économique

Qu'est-ce que vous vendez exactement ? À quel prix ? Comment générez-vous des revenus ? (Forfait, abonnement, commission, vente directe...)

4

Stratégie commerciale

Comment allez-vous trouver vos clients ? Réseaux sociaux, bouche à oreille, partenariats, plateformes freelance, salons... Décrivez vos 3 premiers canaux d'acquisition.

5

Prévisionnel financier sur 3 ans

CA prévisionnel, charges fixes et variables, résultat net estimé. Faites 3 scénarios : pessimiste, réaliste, optimiste. C'est la partie la plus scrutée par les banques.

Besoins de financement

15.3. Cas pratique — Business plan simplifié

Exemple : Aminata, coach de vie et développement personnel

Projet : coaching individuel en ligne pour entrepreneurs africains en France.

Marché : 168 000 créateurs d'entreprises étrangers/an en France, dont une majorité cherche un accompagnement humain.

Offre : séances de coaching à 80€/h, forfaits de 3 mois à 600€.

Prévisionnel réaliste (an 1) :

- 5 clients/mois × 2 séances × 80€ = 800€/mois en démarrage
- Montée à 15 clients/mois en fin d'an 1 = 2 400€/mois
- CA an 1 estimé : 18 000€ — cohérent pour une micro-entreprise

💡 Outil gratuit recommandé

BPI France Création propose un outil de construction de business plan gratuit, adapté aux TPE et indépendants : **bpifrance-creation.fr**

CHAPITRE 16 — NOUVEAU

Cas pratiques par secteur d'activité

Chaque secteur a ses spécificités. Voici des cas concrets pour les activités les plus fréquentes parmi les entrepreneurs africains en France.

Commerce / Import-Export — Ali, ivoirien, import alimentaire

Statut recommandé :

SASU ou SARL pour crédibilité douanière et accès aux financements. La micro-entreprise est limitée par son plafond de CA (188 700€) et ne permet pas de déduire le coût des marchandises.

Points d'attention :

- Numéro EORI obligatoire pour importer hors UE (gratuit, sur douane.gouv.fr).
- TVA sur les importations à déclarer et récupérer.
- Autorisations sanitaires selon les produits (DGAL pour les denrées alimentaires).
- Compte professionnel pour tracer tous les flux douaniers.

Résultat d'Ali :

CA an 1 : 120 000€. Marges nettes après IS et charges : environ 18 000€. Il réinvestit dans un stock plus important l'année suivante.

Services digitaux / Consulting IT — Nadia, malienne, développeuse web

Statut recommandé :

SASU dès que le CA dépasse 40 000€/an ou que les clients sont des grandes entreprises. Kbis de société requis pour les appels d'offres et ESN.

Points d'attention :

- Contrat de prestation indispensable pour chaque mission.
- Assurance RC Pro obligatoire pour couvrir les erreurs professionnelles.
- Portage salarial possible pour débiter sans créer de société.

Résultat de Nadia :

TJM (taux journalier moyen) à 400€. 15 jours facturés/mois = 6 000€ HT/mois. SASU avec salaire 2 500€ net + dividendes fin d'année.

Beauté / Coiffure afro — Fatou, sénégalaise, salon de beauté

Statut recommandé :

Micro-entreprise pour débiter à domicile ou en location de chaise. EURL ou SARL si local commercial avec salariés.

Points d'attention :

- CAP coiffure ou diplôme équivalent obligatoire pour ouvrir un salon (ou employer un titulaire).
- Déclaration en mairie si local commercial.
- Assurance responsabilité civile professionnelle obligatoire.

Résultat de Fatou :

Elle démarre en micro avec 1 200€/mois de CA. En 18 mois, elle loue un local et passe en EURL avec une apprentie. CA : 5 500€/mois.

Traduction / Interprétariat — *Rokia, malienne, traductrice bambara***Statut recommandé :**

Micro-entreprise idéale pour démarrer. Passage en SASU envisageable si CA dépasse 60 000€/an ou si travail régulier avec des institutions (tribunaux, hôpitaux, ONG).

Résultat de Rokia :

En 6 mois : 15 clients réguliers, 4 000€ de CA. Tarif augmenté de 25% grâce aux avis clients Malt. Projection an 1 : 15 000€ de CA.

CHAPITRE 17 — NOUVEAU

Assurance RC Pro et gestion des impayés

Deux sujets souvent négligés au démarrage — et qui peuvent pourtant coûter très cher si on les ignore.

17.1. L'assurance Responsabilité Civile Professionnelle (RC Pro)

La RC Pro couvre les dommages que vous pourriez causer à vos clients ou à des tiers dans le cadre de votre activité professionnelle. Une erreur, un oubli, un retard qui cause un préjudice à votre client — sans assurance, vous payez de votre poche.

Est-elle obligatoire ?

Activité	RC Pro obligatoire ?	Risque sans assurance
Professions libérales réglementées (avocat, médecin, expert-comptable)	✓ Oui — obligatoire	Interdiction d'exercer
Secteur du bâtiment / artisanat	✓ Oui — obligatoire	Amendes, responsabilité personnelle
Consultant, coach, formateur	⚠ Fortement recommandée	Risque financier important
Développeur / designer freelance	⚠ Fortement recommandée	Coûts de litige élevés
Commerce / import-export	⚠ Recommandée	Dommages marchandises, litiges clients

Combien ça coûte ?

- **Micro-entrepreneur** : entre 150€ et 600€/an selon l'activité.
- **SASU / EURL** : entre 300€ et 1 500€/an — déductible des charges.

Assureurs recommandés pour les indépendants :

Hiscox — Spécialiste des professions libérales et du digital. Devis en ligne.

AXA Pro — Large gamme pour artisans, commerçants, consultants.

Simplis — 100% en ligne, adapté aux micro-entrepreneurs.

Generali Pro — Offres complètes pour les TPE.

17.2. Gérer les impayés

Un client qui ne paie pas, ça arrive — même avec les meilleures précautions. Voici comment réagir efficacement.

Les 4 étapes de la relance :

Relance amiable par email

1

J+7 après échéance

Ton message : "Bonjour [Nom], je me permets de vous relancer concernant la facture n°[X] de [Montant] échue le [Date]. Pourriez-vous me confirmer la date de règlement ? Cordialement."

Relance téléphonique

2

J+15

Appelez directement votre contact. Souvent plus efficace qu'un email. Notez la date, l'heure et ce qui a été dit.

Mise en demeure par LRAR

3

J+30

Lettre recommandée avec AR mentionnant : le montant dû, la date d'échéance, les pénalités de retard applicables (3× le taux légal + 40€ d'indemnité forfaitaire), et un délai de 8 jours pour régulariser.

Procédure judiciaire

4

Si toujours impayé

Injonction de payer auprès du tribunal (gratuit, rapide pour les petites créances). Pour les montants jusqu'à 10 000€, la procédure simplifiée en ligne est possible sur justice.fr.

💡 La meilleure protection : le contrat signé + acompte

Exigez toujours un contrat signé et un acompte de 30 à 50% avant de démarrer. C'est votre meilleure protection contre les impayés. Un client sérieux accepte toujours un acompte.

CHAPITRE 18 — NOUVEAU

Optimisation fiscale du dirigeant

Payer ses impôts, c'est obligatoire. Payer plus que nécessaire, c'est optionnel. Voici les leviers légaux pour optimiser votre fiscalité en tant que dirigeant.

18.1. Salaire vs dividendes : le grand arbitrage en SASU

En SASU, vous pouvez choisir comment vous rémunérer — et ce choix a un impact fiscal et social majeur.

Mode	Charges sociales	Imposition	Protection sociale
Salaire	~75% du net versé	IR barème progressif	✓ Excellente (retraite, maladie)
Dividendes	18,6% (PS)	Flat tax 31,4% ou IR	⚠ Aucune cotisation retraite

Stratégie optimale pour une SASU avec 80 000€ de CA

- Salaire mensuel : 1 500€ net → génère des droits retraite et maladie
- Résultat après salaire et charges : environ 50 000€ de bénéfice
- IS à 15% sur 42 500€ + 25% sur le reste = environ 8 750€ d'IS
- Résultat net après IS : environ 41 250€ → versé en dividendes
- Flat tax sur dividendes (31,4%) : environ 12 950€
- **Net perçu au total : ~18 000€ salaire + ~28 300€ dividendes = ~46 300€**

Même CA en micro-entreprise (services BIC) : 80 000€ × 21,2% charges = 63 040€ net avant IR — mais plafond dépassé et pas de déduction de charges.

18.2. Les charges déductibles — ce que vous pouvez passer en frais

En société (SASU, EURL), toutes les dépenses liées à votre activité professionnelle sont déductibles de votre résultat imposable. Ce qui réduit directement l'IS que vous payez.

Type de charge	Déductible ?	Condition
Loyer bureau / domiciliation	✓ Oui	Usage professionnel
Matériel informatique	✓ Oui	Facture au nom de la société

Téléphone professionnel	✓ Oui (partiel)	Usage mixte → prorata
Frais de déplacement	✓ Oui	Justificatifs conservés
Repas d'affaires	✓ Oui (limité)	Avec nom des convives
Formation professionnelle	✓ Oui	Lien avec l'activité
Expert-comptable	✓ Oui	Facture société
RC Pro / assurances pro	✓ Oui	Facture société
Cotisations Madelin (TNS)	✓ Oui	Mutuelle, retraite, prévoyance

18.3. Le Plan d'Épargne Retraite (PER) — déduction puissante

Les versements sur un PER sont déductibles de votre revenu imposable dans la limite de 10% de vos revenus professionnels (plafond 2025 : environ 35 000€/an). C'est l'un des outils d'optimisation fiscale les plus puissants pour les indépendants.

💡 Exemple concret

Si vous gagnez 60 000€ et versez 6 000€ sur un PER, vous n'êtes imposé que sur 54 000€. À la tranche marginale de 30%, c'est 1 800€ d'impôt économisés — directement réinvestis dans votre retraite.

⚠️ Attention à l'optimisation excessive

L'optimisation fiscale est légale — l'évasion fiscale ne l'est pas. Ne déduisez que des charges réellement professionnelles, conservez tous vos justificatifs et faites-vous accompagner par un expert-comptable pour les montages complexes.

www.monbusiness-francais.com

33

www.monbusiness-francais.com

34

ANNEXES — MODÈLES PRATIQUES

Le guide par étapes

Créer son entreprise en France — récapitulatif

1

Avoir une pièce d'identité valide et un justificatif de domicile

Pourquoi : ces documents sont obligatoires pour toute immatriculation. Documents à préparer : carte d'identité ou passeport en cours de validité + justificatif de domicile de moins de 3 mois.

Conseil : scannez ou photographiez ces documents en bonne qualité — ils seront à téléverser lors des démarches.

2

Choisir un statut juridique adapté

Pourquoi : le statut détermine la fiscalité, la responsabilité et le mode de fonctionnement de ton activité. Les plus courants : Micro-entreprise (simple, idéale pour débiter), SASU (souple, bonne image), EURL / SARL (encadrée, adaptée aux petites structures et projets familiaux).

Conseil : choisir en fonction du risque, du chiffre d'affaires attendu, et du besoin de protection personnelle.

3

Rédiger les statuts (si société)

Pourquoi : les statuts fixent les règles de fonctionnement et les pouvoirs du dirigeant. Contenu essentiel : dénomination, objet social, durée, capital, siège social, direction, modalités de décision.

Erreur fréquente : copier-coller des statuts trouvés en ligne sans adaptation à ton activité ou à ton projet.

4

Déterminer le siège social

Pourquoi : le siège social est l'adresse légale de l'entreprise — elle figure sur tous les documents officiels et détermine le greffe compétent. Options possibles : à domicile (possible si ton bail ou règlement de copropriété ne l'interdit pas), dans un local commercial, ou via une société de domiciliation.

Erreur fréquente : déclarer une adresse non autorisée ou temporaire (risque de refus d'immatriculation).

Déposer le capital social (si société)

5

Pourquoi : le dépôt du capital est obligatoire pour les sociétés (SASU, EURL, SARL). Le capital minimum est libre (1€ suffit légalement), mais 1 000€ à 3 000€ est recommandé pour la crédibilité.

6

Publier une annonce légale

Pourquoi : la création de votre société doit être publiée dans un Journal d'Annonces Légales (JAL). Cette publication est obligatoire et coûte environ 180-250€. Une attestation de parution vous sera remise.

7

Constituer et soumettre le dossier INPI

Rassemblez : statuts signés, attestation de dépôt de capital, preuve de publication de l'annonce légale, pièce d'identité, justificatif de domicile. Dépôt en ligne sur procedures.inpi.fr.

8

Ouvrir un compte bancaire professionnel

Obligatoire pour les sociétés. Fortement recommandé pour les micro-entrepreneurs. Banques adaptées : Qonto, Shine (en ligne) ; BNP, LCL, Société Générale (traditionnelles).

9

S'immatriculer à l'URSSAF (micro-entreprise)

Pour les micro-entrepreneurs, l'inscription se fait sur autoentrepreneur.urssaf.fr. Vous recevrez votre numéro SIRET sous 24-48h. Pour les sociétés, l'URSSAF est automatiquement notifiée par l'INPI.

10

Recevoir votre KBIS et démarrer !

Le KBIS est la carte d'identité officielle de votre entreprise. Vous pouvez maintenant facturer vos clients légalement, accéder aux aides et subventions pour les entreprises, et commencer votre activité en toute légalité.

Ressources officielles utiles

Guichet Unique INPI — procedures.inpi.fr — Création et gestion d'entreprise

URSSAF auto-entrepreneur — autoentrepreneur.urssaf.fr — Déclarations micro-entreprise

BPI France Création — bpifrance-creation.fr — Guides, aides, financement

ADIE (microcrédit) — adie.org — Financement si refus bancaire

ANNEXES — MODÈLES PRATIQUES

Modèle de statuts SASU

⚠ Important

Ce modèle est fourni à titre indicatif. Il doit être adapté à votre situation spécifique. C'est précisément ce que nous proposons dans nos packs Standard et Premium.

Statuts Constitutifs — SASU

[Dénomination de la société]

Société par actions simplifiée

au capital de [Montant du capital de la société] euros

Siège social : [Siège social de la société : numéro et rue], [code postal] [ville]

Société en cours de formation

STATUTS CONSTITUTIFS**LA SOUSSignée :**

[Identité de l'Associé]

Demeurant [Adresse de l'Associé]

De nationalité [..]

[Statut matrimonial]

Ci-après dénommé "l'Associé Unique",

A établi, ainsi qu'il suit, les statuts de la société par actions simplifiée unipersonnelle qu'il a décidé d'instituer.

ARTICLE 1 — FORME

Il est formé par l'Associé Unique propriétaire des actions ci-après créées une société par actions simplifiée régie par les lois et règlements en vigueur, ainsi que par les présents statuts. Elle fonctionne sous la même forme avec un ou plusieurs associés. Elle ne peut procéder à une offre au public de ses titres mais peut néanmoins procéder à des offres réservées à des investisseurs qualifiés ou à un cercle restreint d'investisseurs.

ARTICLE 2 — OBJET

La Société a pour objet, en France et à l'étranger : [Description précise de l'objet social]

Toutes opérations industrielles et commerciales se rapportant à :

- la création, l'acquisition, la location, la prise en location-gérance de tous fonds de commerce, la prise à bail, l'installation, l'exploitation de tous établissements, fonds de commerce, usines, ateliers, se rapportant à l'une ou l'autre des activités spécifiées ci-dessus ;
- la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés, brevets et droits de propriété intellectuelle concernant ces activités ;
- la participation, directe ou indirecte, de la Société dans toutes opérations financières, mobilières ou immobilières ou entreprises commerciales ou industrielles pouvant se rattacher à l'objet social ou à tout objet similaire ou connexe ;
- toutes opérations quelconques contribuant à la réalisation de cet objet.

ARTICLE 3 — DÉNOMINATION

La dénomination sociale est : [Dénomination de la société]. Dans tous les actes et documents émanant de la Société et destinés aux tiers, la dénomination sera précédée ou suivie immédiatement des mots écrits lisiblement "Société par actions simplifiée" ou des initiales "SAS" et de l'énonciation du montant du capital social.

En outre, la Société doit indiquer en tête de ses factures, notes de commandes, tarifs et documents publicitaires, ainsi que sur toutes correspondances et récépissés concernant son activité et signés par elle ou en son nom, le siège du tribunal au greffe duquel elle est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés, et le numéro d'immatriculation qu'elle a reçu.

ARTICLE 4 — SIÈGE SOCIAL

Le siège social est fixé : [Siège social : numéro et rue, code postal, ville]. Il pourra être transféré en tout lieu par décision de l'Associé Unique ou par décision collective extraordinaire des associés. Il pourra être transféré en tout autre endroit du même département ou d'un département limitrophe par simple décision du Président, qui sera habilité à modifier les statuts en conséquence. Toutefois, la décision du Président devra être ratifiée par la prochaine décision de l'Associé Unique ou par décision collective extraordinaire des associés.

ARTICLE 5 — DURÉE

La durée de la Société est fixée à quatre-vingt-dix-neuf (99) années à compter de la date de son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés, sauf les cas de dissolution anticipée ou de prorogation.

ARTICLE 6 — APPORTS

Lors de la constitution, l'Associé Unique, soussigné, apporte à la Société :

Apports en numéraire

Une somme en numéraire d'un montant total de [Montant en lettres] ([Montant en chiffres] euros), correspondant au montant du capital social et à [Nombre d'actions] actions d'une valeur nominale de [Valeur nominale] euros chacune, souscrites en

totalité et intégralement libérées, ainsi qu'il résulte du certificat établi en date du [Date] par la banque [Dénomination de la banque], dépositaire des fonds.

ARTICLE 7 — CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de [Montant en lettres] ([Montant] euros). Il est divisé en [Nombre] actions de [Valeur nominale] euros chacune, entièrement libérées et de même catégorie.

ARTICLE 8 — MODIFICATIONS DU CAPITAL SOCIAL

1 - Augmentation de capital

Le capital social peut être augmenté par tous procédés et selon toutes modalités prévues par la loi et les règlements en vigueur, en vertu d'une décision de l'Associé Unique ou d'une décision collective extraordinaire des associés statuant sur le rapport du Président. L'Associé Unique ou les associés peuvent déléguer au Président les pouvoirs nécessaires à l'effet de réaliser ou de décider, dans les conditions et délais prévus par la loi, l'augmentation du capital.

2 - Réduction de capital

Le capital social peut être réduit par tous procédés et selon toutes modalités prévues par la loi et les règlements en vigueur, en vertu d'une décision de l'Associé Unique ou d'une décision collective extraordinaire des associés statuant sur le rapport du Président.

ARTICLE 9 — LIBÉRATION DES ACTIONS

Lors de la constitution de la Société, les actions de numéraire sont libérées, lors de la souscription, de la moitié au moins de leur valeur nominale. Lors d'une augmentation de capital, les actions de numéraire sont libérées, lors de la souscription, d'un quart au moins de leur valeur nominale et, le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission. La libération du surplus doit intervenir en une ou plusieurs fois sur appel du Président, dans le délai de cinq ans à compter de l'immatriculation au Registre du commerce et des sociétés.

ARTICLE 10 — FORME DES ACTIONS

Les actions sont obligatoirement nominatives. Elles donnent lieu à une inscription en compte individuel dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi et les règlements en vigueur. Tout associé peut demander à la Société la délivrance d'une attestation d'inscription en compte.

ARTICLE 11 — TRANSMISSION DES ACTIONS

1 - Propriété des actions

Les actions ne sont négociables qu'après l'immatriculation de la Société au Registre du commerce et des sociétés. La propriété des actions résulte de leur inscription en compte individuel au nom du ou des titulaires sur les registres tenus à cet effet au siège social.

2 - Cession des actions

Les cessions ou transmissions, sous quelque forme que ce soit, des actions détenues

par l'Associé Unique sont libres. En cas de décès de l'Associé Unique, la Société continue de plein droit entre ses ayants droit ou héritiers, et éventuellement son conjoint survivant.

3 – Transmission des actions en cas de pluralité d'associés

La cession de titres de capital et de valeurs mobilières donnant accès au capital à un tiers à quelque titre que ce soit est soumise à l'agrément préalable de la collectivité des associés. L'agrément résulte d'une décision collective des associés statuant à la majorité des voix des associés disposant du droit de vote. La décision d'agrément ou de refus d'agrément n'a pas à être motivée. Elle est notifiée au cédant par lettre recommandée.

Exclusion d'un associé

L'exclusion d'un associé peut être prononcée dans les cas suivants : défaut d'affectio societatis ; mésentente durable entre associés ; désaccord persistant sur la gestion, les objectifs et la stratégie de la Société ; manquements d'un associé à ses obligations ; violation d'une disposition statutaire ; condamnation pénale prononcée à l'encontre d'un associé.

ARTICLE 12 — DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHÉS AUX ACTIONS

Toute action donne droit, dans les bénéfices et l'actif social, à une part nette proportionnelle à la quotité de capital qu'elle représente. L'Associé Unique ne supporte les pertes qu'à concurrence de ses apports. Les droits et obligations suivent l'action quel qu'en soit le titulaire. Les actions sont indivisibles à l'égard de la Société.

ARTICLE 13 — PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ

La société est représentée, dirigée et administrée par un Président, personne physique ou morale, associée ou non de la Société.

1 – Désignation

Le Président est nommé ou renouvelé dans ses fonctions par l'Associé Unique ou la collectivité des associés, qui fixe son éventuelle rémunération.

2 – Durée des fonctions

Le Président est désigné pour une durée déterminée ou non. Les fonctions de Président prennent fin soit par le décès, la démission, la révocation, l'expiration de son mandat, soit par l'ouverture à l'encontre de celui-ci d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires.

3 – Révocation

L'Associé Unique ou la collectivité des associés peut mettre fin à tout moment au mandat du Président. La décision de révocation n'a pas à être motivée.

4 – Rémunération

Le Président pourra percevoir une rémunération au titre de ses fonctions, laquelle sera fixée et modifiée par décision de la collectivité des associés. Elle pourra être fixe ou proportionnelle ou à la fois fixe et proportionnelle au bénéfice ou au chiffre d'affaires.

5 – Pouvoirs du Président

Le Président dirige la Société et la représente à l'égard des tiers. A ce titre, il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société dans les limites de l'objet social. Le Président peut déléguer à toute personne de son choix certains de ses pouvoirs pour l'exercice de fonctions spécifiques ou l'accomplissement de certains actes.

ARTICLE 14 – DIRECTEUR(S) GÉNÉRAL(AUX)

L'Associé Unique ou la collectivité des associés peut nommer en qualité de Directeur Général une ou plusieurs personnes physiques ou morales, pour assister le Président. Le ou les Directeurs Généraux disposent des mêmes pouvoirs que le Président, sous réserve des limitations éventuellement fixées par la décision de nomination. Ils ne disposent pas du pouvoir de représenter la Société à l'égard des tiers.

ARTICLE 15 – CONVENTIONS RÉGLEMENTÉES

Les conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la Société et son Président, l'un de ses dirigeants, son Associé Unique, sont mentionnées sur le registre des décisions. Les conventions autres que les opérations courantes conclues à des conditions normales, intervenues entre le Président non associé unique et la Société sont soumises à l'autorisation préalable de l'Associé Unique.

ARTICLE 16 – COMMISSAIRES AUX COMPTES

L'Associé Unique ou en cas de pluralité d'associés, la collectivité des associés peut nommer un ou plusieurs Commissaires aux Comptes. Cette nomination est obligatoire si la Société dépasse, à la clôture d'un exercice social, les seuils définis légalement et fixés par décret. Le Commissaire aux Comptes sera nommé pour un mandat de six exercices.

ARTICLE 17 – DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE

L'Associé Unique est seul compétent pour prendre les décisions suivantes :

- approbation des comptes annuels et affectation du résultat,
- modification des statuts, sauf transfert du siège social,
- augmentation, amortissement ou réduction du capital social,
- fusion, scission ou apport partiel d'actif,
- transformation en une société d'une autre forme,
- dissolution de la Société,
- nomination des Commissaires aux Comptes,
- nomination, révocation et rémunération des dirigeants.

L'Associé Unique ne peut pas déléguer ses pouvoirs. Les décisions de l'Associé Unique font l'objet de procès-verbaux consignés dans un registre coté et paraphé.

ARTICLE 18 – DÉCISIONS COLLECTIVES

Si la Société comporte plusieurs associés, les pouvoirs dévolus à l'Associé Unique sont exercés par la collectivité des associés. Les décisions collectives sont prises, au

choix du Président en assemblée générale ou résultent du consentement des associés exprimé dans un acte sous signature privée. Elles peuvent également faire l'objet d'une consultation écrite et être prises par tous moyens de télécommunication électronique.

Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel à la quotité de capital qu'elles représentent. Chaque action donne droit à une voix. Les décisions collectives entraînant modification des statuts seront prises à la majorité des deux tiers. Les autres décisions seront prises à la majorité simple.

ARTICLE 19 — EXERCICE SOCIAL

Chaque exercice social a une durée d'une année, qui commence le 1er janvier et finit le 31 décembre. Par exception, le premier exercice commencera le jour de l'immatriculation de la Société au Registre du commerce et des sociétés et se terminera le 31 décembre [Année].

ARTICLE 20 — INVENTAIRE — COMPTES ANNUELS

Il est tenu une comptabilité régulière des opérations sociales, conformément à la loi et aux usages du commerce. A la clôture de chaque exercice, le Président dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant à cette date et établit les comptes annuels comprenant le bilan, le compte de résultat et le cas échéant, l'annexe, conformément aux lois et règlements en vigueur. L'Associé Unique approuve les comptes annuels, après rapport du Commissaire aux Comptes, s'il en existe, dans les six mois de la clôture de l'exercice social.

ARTICLE 21 — AFFECTATION ET RÉPARTITION DU RÉSULTAT

Sur le bénéfice de l'exercice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé cinq pour cent au moins pour constituer le fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixième du capital social. Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice diminué des pertes antérieures et des sommes à porter en réserve. Le surplus est attribué à l'Associé Unique ou réparti entre tous les associés au prorata de leurs droits dans le capital social.

ARTICLE 22 — PAIEMENT DES DIVIDENDES — ACOMPTES

Les modalités de mise en paiement des dividendes en numéraire sont fixées par l'Associé Unique ou la collectivité des associés. La mise en paiement des dividendes en numéraire doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf mois après la clôture de l'exercice.

ARTICLE 23 — CAPITAUX PROPRES INFÉRIEURS À LA MOITIÉ DU CAPITAL SOCIAL

Si, du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la Société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le Président doit, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes, consulter l'Associé Unique ou la collectivité des associés, à l'effet de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la Société.

ARTICLE 24 — TRANSFORMATION DE LA SOCIÉTÉ

La Société peut se transformer en société d'une autre forme sur décision de l'Associé Unique ou de la collectivité des associés, à la condition que la Société remplisse les conditions propres à la nouvelle forme de société.

ARTICLE 25 — DISSOLUTION — LIQUIDATION

La Société est dissoute dans les cas prévus par la loi et, sauf prorogation, à l'expiration du terme fixé par les statuts ou par décision de l'Associé Unique ou de la collectivité des associés. Un ou plusieurs liquidateurs sont alors nommés. Le liquidateur représente la Société. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif, même à l'amiable. L'actif net subsistant après remboursement du nominal des actions est partagé également entre toutes les actions.

ARTICLE 26 — CONTESTATIONS

Toutes les contestations qui pourraient s'élever pendant la durée de la Société ou lors de sa liquidation entre les associés ou entre un associé et la Société ou les dirigeants concernant les affaires sociales, l'interprétation ou l'exécution des présents statuts, seront jugées conformément à la loi et soumises à la juridiction des tribunaux compétents.

ARTICLE 27 — NULLITÉ DES DÉCISIONS SOCIALES

La nullité de la société ne peut résulter que de l'incapacité de tous les fondateurs ou de la violation des dispositions fixant un nombre minimal de deux associés. La nullité des décisions sociales ne peut résulter que de la violation d'une disposition impérative du Code civil, ou de l'une des causes de nullité des contrats en général. Toutes décisions sociales prises en violation des règles établies par les présents statuts sont nulles.

ARTICLE 28 — NOMINATION DES DIRIGEANTS

Le premier Président de la Société nommé aux termes des présents statuts sans limitation de durée est :

[Identité du Président]

Demeurant [Adresse du Président]

De nationalité [Nationalité]

[Prénom Nom] accepte les fonctions de Président et déclare, en ce qui le concerne, n'être atteint d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptibles d'empêcher sa nomination et l'exercice de ses fonctions.

ARTICLE 29 — ENGAGEMENTS POUR LE COMPTE DE LA SOCIÉTÉ EN FORMATION

Conformément à la loi, la Société ne jouira de la personnalité morale qu'à compter du jour de son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés. [Civilité] [Prénom Nom], Associé Unique, a établi un état des actes accomplis au nom de la Société en formation. La signature des présents statuts emportera reprise de ces

engagements par la Société, lorsque celle-ci aura été immatriculée au Registre du commerce et des sociétés.

ARTICLE 30 — FORMALITÉS DE PUBLICITÉ — POUVOIRS

Tous pouvoirs sont conférés au porteur d'un original ou d'une copie certifiée conforme des présentes à l'effet d'accomplir l'ensemble des formalités de publicité, de dépôt et autres pour parvenir à l'immatriculation de la Société au Registre du commerce et des sociétés.

Fait à _____

Signature de l'Associé Unique :

Le _____

En _____ exemplaires originaux

ANNEXE — ÉTAT DES ACTES ACCOMPLIS POUR LA SOCIÉTÉ EN VOIE DE FORMATION

[Liste des actes accomplis pour le compte de la société en formation avant la signature des statuts et des engagements en résultant pour la société]

Conformément aux dispositions de l'article R. 210-6 du Code de commerce, cet état sera annexé aux statuts, dont la signature emportera reprise des engagements par la Société dès que celle-ci aura été immatriculée au Registre du commerce et des sociétés.

ANNEXES — MODÈLES PRATIQUES

Modèle de contrat de prestation de service

⚠ Important

Ce modèle est fourni à titre indicatif. Il doit être adapté à votre situation. Les mentions entre crochets sont à compléter. En cas de doute, faites-le vérifier par un professionnel.

Contrat de Prestation de Service

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :**Le Prestataire :**

Nom / Dénomination sociale : [Nom ou raison sociale]

Forme juridique : [Micro-entreprise / SASU / EURL / etc.]

Adresse : [Adresse complète]

SIRET : [N° SIRET]

Représenté par : [Prénom Nom], en qualité de [Président / Gérant / Auto-entrepreneur]

Ci-après dénommé « le Prestataire »

Le Client :

Nom / Dénomination sociale : [Nom ou raison sociale]

Forme juridique : [Particulier / Société / Association]

Adresse : [Adresse complète]

SIRET : [N° SIRET si société]

Représenté par : [Prénom Nom], en qualité de [Titre]

Ci-après dénommé « le Client »

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 — Objet du contrat

Le présent contrat a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le Prestataire fournit au Client les prestations suivantes :

[Description précise et détaillée des prestations : nature des services, livrables attendus, périmètre d'intervention, exclusions éventuelles]

Ces prestations sont réalisées dans le cadre de l'activité professionnelle indépendante du Prestataire, en toute autonomie et sans lien de subordination avec le Client.

Article 2 — Durée du contrat

Le présent contrat prend effet le [Date de début].

- **Contrat à durée déterminée :** le contrat prend fin le [Date de fin], sauf renouvellement exprès par écrit avant cette échéance.
- **Contrat à durée indéterminée :** conclu sans terme fixé, résiliable selon les conditions de l'article 10.

Biffer la mention inutile.

Article 3 — Rémunération et modalités de paiement

En contrepartie des prestations fournies, le Client versera au Prestataire :

- **Montant :** [Montant HT] euros HT, soit [Montant TTC] euros TTC (TVA à [Taux TVA ou "non applicable, franchise en base art. 293B CGI"]).
- **Mode de facturation :** [À la prestation / Mensuel / Forfait global / Taux horaire ___€ HT/h].
- **Conditions de paiement :** paiement sous [30 / 45] jours à compter de la date d'émission de la facture.
- **Acompte :** un acompte de [X%] du montant total sera versé à la signature du présent contrat.

En cas de retard de paiement, des pénalités seront appliquées au taux de trois fois le taux légal (art. L.441-10 Code de commerce), sans mise en demeure préalable. Une indemnité forfaitaire de 40€ pour frais de recouvrement sera également due.

Article 4 — Obligations du Prestataire

- Réaliser les prestations avec soin, diligence et professionnalisme.
- Respecter les délais convenus et informer le Client sans délai de tout événement susceptible d'affecter la mission.
- Maintenir la confidentialité de toutes les informations transmises par le Client.
- Ne pas sous-traiter sans accord préalable et écrit du Client.
- Souscrire et maintenir toutes les assurances nécessaires à l'exercice de son activité.

Article 5 — Obligations du Client

- Fournir dans les délais tous les éléments, informations et accès nécessaires à la bonne exécution des prestations.
- Régler les factures dans les délais prévus à l'article 3.
- Désigner un interlocuteur référent joignable.
- Valider les livrables ou formuler ses observations dans un délai de [X jours ouvrés]. Passé ce délai, les livrables seront réputés acceptés sans réserve.

Article 6 — Propriété intellectuelle

Le Prestataire conserve la pleine propriété intellectuelle de ses créations jusqu'au paiement intégral. À réception du règlement complet, les droits d'utilisation suivants sont cédés au Client : [Préciser : droit d'utilisation / reproduction / diffusion — territoire et durée]. Le Prestataire se réserve le droit de mentionner la prestation à titre de référence, sauf opposition expresse du Client.

Article 7 — Confidentialité

Les parties s'engagent à garder confidentielles toutes les informations échangées dans le cadre du présent contrat, pendant sa durée et pendant [2 / 3] ans après son expiration, sauf information devenue publique sans faute de la partie réceptrice.

Article 8 — Responsabilité

Le Prestataire est soumis à une obligation de moyens. Sa responsabilité est limitée au montant des sommes perçues au titre du présent contrat. Il ne saurait être tenu responsable des dommages indirects ou pertes d'exploitation. En cas de force majeure, les obligations des parties sont suspendues sans pénalité.

Article 9 — Non-sollicitation

Pendant la durée du contrat et pendant [12 / 24] mois après son expiration, le Client s'engage à ne pas solliciter directement ou indirectement les collaborateurs du Prestataire ayant participé à la mission, sauf accord préalable écrit.

Article 10 — Résiliation

Pour faute : en cas de manquement grave non réparé dans les [15] jours ouvrés suivant mise en demeure, l'autre partie peut résilier le contrat de plein droit.

Sans motif (CDI) : préavis de [30 / 60] jours par lettre recommandée avec AR. En cas de résiliation anticipée à l'initiative du Client hors faute du Prestataire, les prestations déjà réalisées et les frais engagés seront facturés au prorata.

Article 11 — Indépendance des parties

Le présent contrat est un contrat de prestation de services. Il ne crée aucun lien de subordination. Le Prestataire conserve la pleine maîtrise de ses méthodes de travail. Ce contrat ne saurait être requalifié en contrat de travail.

Article 12 — Loi applicable et règlement des litiges

Le présent contrat est soumis au droit français. En cas de litige, les parties s'engagent à rechercher une solution amiable sous [30] jours. À défaut, le litige sera porté devant le Tribunal de Commerce compétent du ressort du siège social du Prestataire.

Article 13 — Dispositions générales

- **Intégralité :** ce contrat remplace tout accord antérieur portant sur le même objet.
- **Modification :** toute modification devra faire l'objet d'un avenant écrit signé par les deux parties.
- **Divisibilité :** si une clause est déclarée nulle, les autres restent en vigueur.

Fait en deux exemplaires originaux :

Le Prestataire

À _____, le

Lu et approuvé,

Signature :

[Prénom Nom — Qualité]

Le Client

À _____, le

Lu et approuvé,

Signature :

[Prénom Nom — Qualité]

ANNEXE — Description détaillée de la mission

[Décrire ici : livrables attendus, calendrier des étapes, modalités de validation, outils ou accès nécessaires, critères d'acceptation]

Modèle de facture conforme

 Rappel

Une facture est obligatoire pour toute vente ou prestation entre professionnels. Les mentions obligatoires doivent toutes figurer — une facture incomplète peut entraîner des pénalités fiscales.

ÉMETTEUR (Prestataire)

[Nom ou dénomination sociale]
[Adresse complète]
SIRET : [N° SIRET]
N° TVA intracommunautaire : [FR + clé + SIREN]
ou "TVA non applicable, art. 293B du CGI"

FACTURE

N° : [Numéro séquentiel ex: 2026-001]
Date d’émission : [JJ/MM/AAAA]
Date d’échéance : [JJ/MM/AAAA]

CLIENT

[Nom ou dénomination sociale]
[Adresse complète]
SIRET : [N° SIRET si société]

Description	Qté	PU HT	TVA	Total HT
[Description de la prestation ou du produit]	1	[X]€	20%	[X]€
Total HT				[X]€
TVA (20%)				[X]€
TOTAL TTC				[X]€

Modalités de règlement :
Virement bancaire — IBAN : [IBAN]
BIC : [BIC]
À l'ordre de : [Nom société]

Pénalités de retard :
En cas de retard, pénalités au taux de 3× le taux
légal + indemnité forfaitaire de 40€ (art. L.441-10
C.com.)

[Dénomination] — [Forme juridique] au capital de [X]€ — RCS [Ville] [N° RCS] — SIRET [N°] — APE [Code APE]

Mentions obligatoires — checklist

- Numéro de facture (séquentiel et unique)
- Date d’émission
- Date d’échéance de paiement
- Description des prestations / produits
- Prix unitaire HT, quantité, total HT
- Taux et montant de TVA (ou mention franchise)

- Coordonnées complètes émetteur + client
- Numéro SIRET de l'émetteur
- Total TTC
- Conditions de paiement + pénalités de retard

ANNEXES — MODÈLES PRATIQUES

Modèle de devis

Le devis est un document pré-contractuel qui engage les deux parties une fois signé. Il doit être clair, précis et daté.

ÉMETTEUR

[Nom ou dénomination sociale]

[Adresse complète]

SIRET : [N° SIRET]

DEVIS

N° : [Numéro]

Date : [JJ/MM/AAAA]

Valable jusqu'au : [JJ/MM/AAAA]

CLIENT

[Nom ou dénomination sociale]

[Adresse complète]

Objet de la mission

[Description détaillée de la mission, des livrables attendus et du périmètre d'intervention]

Prestation	Unité	PU HT	TVA	Total HT
[Prestation 1]	Forfait	[X]€	20%	[X]€
[Prestation 2 si applicable]				
Total HT				[X]€
TOTAL TTC				[X]€

Délai d'exécution : [X jours/semaines à compter de la signature]**Conditions de règlement :** Acompte de [X%] à la commande — Solde à la livraison**Bon pour accord — Le Client**

Date : _____

Signature précédée de la mention

"Bon pour accord" :

Le Prestataire

Date : _____

Signature :

ANNEXES — MODÈLES PRATIQUES

Checklist annuelle du dirigeant

À coller sur votre bureau ou à intégrer dans votre agenda. Ne manquez plus jamais une échéance importante.

Obligations récurrentes — toute l'année

Fréquence	Obligation	Qui ?	Où ?
Mensuel ou trimestriel	Déclaration CA + paiement cotisations	Micro-entreprise	autoentrepreneur.urssaf.fr
Mensuel ou trimestriel	Déclaration et paiement TVA	Société assujettie	impots.gouv.fr
Mensuel	DSN (Déclaration Sociale Nominative)	Employeur	net-entreprises.fr
À chaque facture	Émission facture conforme + archivage	Tous	Logiciel de facturation

Calendrier par mois clés

Janvier

- Clôture de l'exercice N-1
- Inventaire des stocks si commerce
- Préparation des documents pour l'expert-comptable

Février — Mars

- Transmission des documents comptables à l'expert-comptable
- Préparation déclaration de revenus

Avril — Mai

- Déclaration de revenus (avant le 15 mai)
- Assemblée Générale annuelle (SASU/SARL)
- Approbation des comptes annuels

Juillet — Août

- Point mi-année sur le CA et les charges
- Révision du prévisionnel si nécessaire

Septembre

- Paiement CFE (Cotisation Foncière des Entreprises)
- Début de l'obligation facturation électronique (2026)

Octobre — Novembre

- Acompte IS (si bénéfices importants)
- Anticipation clôture d'exercice
- Vérification situation TVA

Décembre

- Dernier acompte IS

Juin

- Dépôt des comptes au greffe (dans les 7 mois après clôture)
- Versement des dividendes si décidé
- Versement PER avant fin d'année pour déduction fiscale
- Archivage de tous les documents de l'année
- Bilan annuel de votre activité

Astuce

Paramétrez des rappels dans votre téléphone ou agenda Google pour chaque échéance. Une seule date manquée peut entraîner des pénalités et majorations.

ANNEXES — MODÈLES PRATIQUES

Glossaire des termes essentiels

Tous les termes juridiques, fiscaux et administratifs utilisés dans ce guide, expliqués simplement.

A

ACRE — Aide aux Créateurs et Repreneurs d'Entreprise. Exonération partielle de cotisations sociales la 1^{ère} année.

APE / NAF — Code identifiant le secteur d'activité de votre entreprise (attribué par l'INSEE à l'immatriculation).

ARE — Allocation de Retour à l'Emploi (allocations chômage).

ARCE — Aide à la Reprise ou Création d'Entreprise. Versement en capital de 45% de vos droits ARE.

B — C

BIC — Bénéfices Industriels et Commerciaux. Régime fiscal des commerçants et artisans.

BNC — Bénéfices Non Commerciaux. Régime fiscal des professions libérales.

CA — Chiffre d'Affaires. Total des ventes ou prestations facturées.

CFE — Cotisation Foncière des Entreprises. Taxe locale annuelle due par toutes les entreprises.

CGI — Code Général des Impôts.

D — E

DPAE — Déclaration Préalable à l'Embauche. Obligatoire avant tout recrutement.

I — K

INPI — Institut National de la Propriété Industrielle. Gère le Guichet Unique de création d'entreprise.

IR — Impôt sur le Revenu. Imposition des personnes physiques sur leurs revenus.

IS — Impôt sur les Sociétés. Imposition des bénéfices des sociétés (15% jusqu'à 42 500€, 25% au-delà).

KBIS — Extrait du Registre du Commerce et des Sociétés. La "carte d'identité" de votre société.

M — P

Micro-BNC — Régime simplifié pour les professions libérales en micro-entreprise.

PDP — Plateforme de Dématérialisation Partenaire. Plateforme agréée pour la facturation électronique.

PER — Plan d'Épargne Retraite. Produit d'épargne retraite avec déduction fiscale des versements.

PV — Procès-Verbal. Document officialisant les décisions prises en assemblée générale.

R — S

RC Pro — Responsabilité Civile Professionnelle. Assurance couvrant les dommages causés dans l'exercice de votre activité.

DSN — Déclaration Sociale Nominative. Déclaration mensuelle des salaires et cotisations.

EURL — Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée. Société à associé unique, cousin de la SARL.

F — G

Flat tax — Prélèvement Forfaitaire Unique de 31,4% sur les revenus du capital (dividendes, intérêts).

Franchise de TVA — Régime dispensant les petites entreprises de facturer et de déclarer la TVA.

Greffe — Service du Tribunal de Commerce chargé d'enregistrer les créations et modifications d'entreprises.

RCS — Registre du Commerce et des Sociétés.

SARL — Société à Responsabilité Limitée. Société à 2 associés minimum.

SAS / SASU — Société par Actions Simplifiée / Unipersonnelle. Forme juridique souple, très utilisée.

SIRET — Numéro d'identification unique de votre entreprise (14 chiffres).

SSI — Sécurité Sociale des Indépendants. Régime social des travailleurs non-salariés.

T — U

TJM — Taux Journalier Moyen. Prix journalier facturé par un consultant ou freelance.

TNS — Travailleur Non Salarie. Statut social du gérant majoritaire d'EURL/SARL.

TTC — Toutes Taxes Comprises. Prix incluant la TVA.

TVA — Taxe sur la Valeur Ajoutée. Taxe sur la consommation collectée pour l'État.

URSSAF — Organisme collectant les cotisations sociales des travailleurs indépendants et salariés.

ANNEXES — INDEX

Index thématique

Retrouvez rapidement n'importe quel sujet du guide grâce à cet index.

A

- ACRE (aide) → Ch.5
- Alternance → Ch.14
- Annonce légale → Ch.3
- ARE / ARCE → Ch.5
- Assemblée Générale → Ch.12
- Assurance RC Pro → Ch.17

B

- Banque professionnelle → Ch.3, Ch.9
- Bilan comptable → Ch.12
- BPI France → Ch.5
- Business plan → Ch.15

C

- Capital social → Ch.3
- CFE → Ch.12
- Charges sociales → Ch.4
- Compte bancaire non-résident → Ch.9
- Comptabilité → Ch.12
- Congo Na Paris → Ch.10
- Contrat de travail → Ch.14
- Conventions fiscales France-Afrique → Ch.9
- Création depuis l'étranger → Ch.9

D

- Devis → Annexes
- Dividendes → Ch.4, Ch.9, Ch.18
- Domiciliation → Ch.9
- DPAE → Ch.14
- DSN → Ch.14

E**I — K**

- Impayés → Ch.17
- Immatriculation → Ch.3
- Import-export → Ch.9, Ch.16
- IS (Impôt sur les Sociétés) → Ch.4, Ch.18
- KBIS → Ch.3

L — M

- Lumumba Awards → Ch.10
- Micro-entreprise → Ch.2, Ch.4
- Mutuelle → Ch.13

N — O

- Non-résident → Ch.8, Ch.9
- Optimisation fiscale → Ch.18

P — R

- PER (Plan Épargne Retraite) → Ch.13, Ch.18
- Premiers clients → Ch.6
- Procuration → Ch.9
- Protection sociale → Ch.13
- RC Pro → Ch.17
- Réseau / networking → Ch.6, Ch.10
- Retraite → Ch.13

S

- Salaire vs dividendes → Ch.18
- SARL / SAS → Ch.2
- SASU → Ch.2, Ch.18
- Siège social → Ch.3
- Statuts SASU (modèle) → Annexes
- Stratégie France-Afrique → Ch.6

- EURL → Ch.2
- Embauche → Ch.14
- Erreurs à éviter → Ch.7
- Expert-comptable → Ch.12
- Événements diaspora → Ch.10

F — G

- Facture électronique → Ch.11
- Facture (modèle) → Annexes
- FIEDA → Ch.10
- Financement → Ch.5
- Flat tax → Ch.4, Ch.9, Ch.18
- Forum Afrique & Diaspora → Ch.10
- Franchise TVA → Ch.11
- Glossaire → Annexes
- GUICHET UNIQUE INPI → Ch.3

T — V

- Titres de séjour → Ch.8
- TVA → Ch.11
- URSSAF → Ch.3, Ch.4
- Visa / titre séjour → Ch.8

CONCLUSION

Vous avez toutes les clés. Il ne reste plus qu'à agir.

Créer une entreprise en France quand on est Africain, c'est possible. C'est même une opportunité incroyable.

Vous avez maintenant les bases : les statuts, les démarches, la fiscalité, les aides et les erreurs à éviter.

Réservez votre entretien en visio

Un conseiller analyse votre situation, vous recommande le bon statut et prépare votre dossier.
Votre société immatriculée en une semaine.

www.monbusiness-francais.com



 Offre limitée jusqu'au 01/07 — -10€ Pack Entrée · -20% Standard et Premium

Pack Entrée

59€

Le guide complet pour comprendre les règles du jeu avant de vous lancer.

- ✓ Quel statut choisir (Micro, SASU, EURL, SARL)
- ✓ Démarches d'immatriculation pas à pas
- ✓ Fiscalité et obligations expliquées
- ✓ Aides et financements accessibles
- ✓ Les 5 erreurs à éviter

Pack Standard

**45 min d'entretien en visio
inclus**

143€

Livret + entretien pour repartir avec un cap clair.

- ✓ Livret digital complet
- ✓ 45 min d'entretien en visio
- ✓ Analyse de votre situation
- ✓ Recommandation du statut adapté
- ✓ Synthèse écrite par email

Pack Premium

**1h d'entretien en visio
inclus**

252€

L'accompagnement complet — dossier prêt à déposer.

- ✓ Livret digital complet
- ✓ 1h d'entretien en visio
- ✓ Recommandation juridique personnalisée
- ✓ Rédaction de vos statuts
- ✓ Rédaction des actes obligatoires

- ✓ Modèles de statuts et contrat inclus
- ✓ Envoi immédiat par email · PDF

Je commande →

- ✓ Vous repartez avec un cap clair

Je réserve →

- ✓ Guide INPI pas-à-pas
- ✓ Dossier complet par email

Je réserve →